

Testakte – LausitzStorage 200 GmbH i.G. (Batteriegroßspeicher Jänschwalde/Peitz)

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (31)
Teil 2	Excel-Tabellen (1)
Teil 3	PDF-Anhänge (Originaldokumente) (1)

Aktenstücke

Datei: 01_mandatsnotiz_erstgesprach_bauernfeind.md

Mandatsnotiz – Erstgespräch

Mandantin: LausitzStorage 200 GmbH i.G., vertreten durch den Geschäftsführer Dipl.-Ing. Karlheinz Bauernfeind

Sitz: Peitz, Geschäftsanschrift c/o LEAG Immobilien, Industriestraße 1, 03185 Peitz

HRB: in Eintragung beim Amtsgericht Cottbus

Bearbeitung: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch, Pohlmann & Pohlmann Rechtsanwälte

Datum: 02.06.2026, 10:00 – 11:45 Uhr, Konferenzraum 3, Cottbus

Anwesend: Bauernfeind (GF), Petra Lindenthal (CFO i.G.), RAin Hesselmann-Sauerbruch

Sachverhalt nach Schilderung Bauernfeind

LausitzStorage 200 GmbH (i.G.) plant einen Batteriegroßspeicher (Lithium-Ionen, 200 MW / 400 MWh) auf der Konversionsfläche „Tagebauanschluss Nord“ der LEAG, Gemarkung Peitz, Flur 7, Flurstücke 122/3 und 122/4 (ca. 3,8 ha). Investitionsvolumen rund 142 Mio EUR.

Bauernfeind beschreibt die Lage als „Aktenchaos“: 18 Monate Vorlaufphase, drei Geschäftsführerwechsel auf Investorensseite, parallele Verhandlungsstränge mit LEAG, 50Hertz, LfU Brandenburg und zwei Co-Investoren.

Akutes Problem

Am **22.05.2026** hat die NordCap Infrastructure Fund SCS (Luxemburg) als Hauptinvestorin einen sogenannten **Drawstop** ausgesprochen: Die Auszahlung der nächsten Tranche (38 Mio EUR) wurde unter Verweis auf „material adverse change“ und „documentation gaps“ zurückgehalten.

Parallel droht die LEAG mit Kündigung des Pachtvertrages wegen angeblich verspäteter Vorlage der Genehmigungsunterlagen.

Wunsch der Mandantin

1. Vollständige **Bestandsaufnahme aller Verträge und Genehmigungen** nach dem Step-Plan-Verfahren (Status-Navigator)
2. **Excel-Tracker** mit Reitern Übersicht/Verfügbar/Fehlend/Workflow
3. **Strategiepapier** für die nächsten 14 Tage
4. Zugangsprüfung des Drawstop-Schreibens (§ 130 BGB)

Erste anwaltliche Einschätzung

Klassische Status-Navigator-Konstellation: viele Verträge, viele Parteien, kein konsolidierter Überblick, mehrere parallele Krisenherde. **Erst Inventur, dann Strategie.**

— RAin Hesselmann-Sauerbruch, 02.06.2026

Zielpräzisierung und Grob-Inventur

Datum: 02.06.2026, abends, Kanzleibüro Cottbus

Bearbeiterin: RAin Hesselmann-Sauerbruch

Schritt 1 – Ziel formulieren (eine Zeile)

> „Bis zum 30.06.2026 die Auszahlung der NordCap-Tranche 38 Mio EUR auslösen und die LEAG-Kündigungsdrohung abwenden, indem alle vertragsrelevanten Dokumente konsolidiert, Lücken geschlossen und Unterschriftenfehler beseitigt werden.“

Schritt 2 – Grob-Inventur der Vertragsebenen

1. **Pachtebene:** Pachtvertrag LEAG ./ LausitzStorage 200 (samt 2 Nachträgen)
2. **Netzebene:** Netzanschlussbegehren + Netzanschlussvertrag 50Hertz (380-kV-Schaltanlage Jänschwalde West)
3. **Genehmigungsebene:** BImSchG-Vorbescheid + Hauptantrag, Baugenehmigung Landkreis Spree-Neiße, naturschutzrechtliche Befreiung LfU
4. **Finanzierungsebene:** Term Sheet NordCap, Senior-Darlehensvertrag NordCap, Wandeldarlehen NordCap, Konsortialvertrag mit Stadtwerke Cottbus, Bürgschaft Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)
5. **Gesellschaftsebene:** Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführerbestellungen, Gesellschafterbeschlüsse
6. **EPC-Ebene:** Errichtungs- und Liefervertrag mit Sungrow Europe / Valtia (zwei konkurrierende Angebote, eins angenommen)

Schritt 3 – Schmerzpunkte

- Drei Versionen des Pachtvertrages kursieren (LEAG-Entwurf v3, v5, v7) — unklar, welche unterzeichnet wurde
- Wandeldarlehen NordCap verweist auf Gesellschafterbeschluss „vom 14.10.2025“ — existiert dieser?
- BImSchG-Vorbescheid liegt vor, **Hauptgenehmigung fehlt** noch
- Bürgschaft ILB: Avalrahmen ja, Einzelaval für 50Hertz-Sicherheitsleistung unklar
- Drawstop-Schreiben NordCap: Zugang nur per E-Mail – Empfangsbeweis?

— RAin Hesselmann-Sauerbruch, 02.06.2026, 22:40

Datei: 03_pachtvertrag_leag_lausitzstorage.md

Pachtvertrag – LEAG Immobilien GmbH ./ LausitzStorage 200 GmbH i.G.

Urkundsnummer: UR-Nr. 217/2025 Notar Dr. Ramona Albers, Berlin

Datum: 11.07.2025

Pachtgegenstand: Flurstücke 122/3 und 122/4, Flur 7, Gemarkung Peitz, Gesamtfläche 3,84 ha

Pachtzins: 84.000 EUR/Jahr zzgl. USt., wertgesichert nach VPI Brandenburg

Laufzeit: 25 Jahre fest, Verlängerungsoption 2 × 5 Jahre

Wesentliche Klauseln (Auszug)

- **§ 3 Nutzungszweck:** Errichtung und Betrieb eines stationären Batterieenergiespeichers (BESS) mit max. 250 MW Anschlussleistung, inklusive Trafostation und Schaltanlage
- **§ 5 Bedingungen:**
 - § 5 Abs. 1: Pachtvertrag steht unter aufschiebender Bedingung der **bestandskräftigen BImSchG-Genehmigung** bis zum **31.12.2026** - § 5 Abs. 2: Tritt die Bedingung nicht ein, ist der Pachtvertrag „ohne weiteres“ beendet
- **§ 11 Sondersicherheit:** Mieter stellt **Konzernbürgschaft oder Bankbürgschaft** in Höhe einer Jahrespacht (84.000 EUR) innerhalb von 90 Tagen nach Vertragsschluss
- **§ 14 Vorlagepflichten:** Mieter legt der LEAG **monatlich** den Fortschritt des Genehmigungsverfahrens vor; Verstoß = außerordentliches Kündigungsrecht nach 30-tägiger Nachfrist

Unterzeichnung

- Für LEAG Immobilien GmbH: Dr. Holger Vansel (GF) und Annett Kosturek (Prokuristin, ppa.)
- Für LausitzStorage 200 GmbH i.G.: Karlheinz Bauernfeind (alleinvertretungsberechtigt)
- Notarielle Beurkundung gemäß § 311b BGB (langfristige Verpachtung, Grundstück)

Aktenlage

Original im Tresor Pohlmann & Pohlmann, Aktenordner LausitzStorage Bd. I, Reiter „Pacht“.

Achtung: Im Mailverkehr Bauernfeind ./. NordCap kursiert eine Fassung als „LEAG-Pacht v5“ – diese ist nicht die unterzeichnete Endfassung (= v7 in der Notarurkunde).

Datei: 04_nachtrag_1_pachtvertrag_leag.md

1. Nachtrag zum Pachtvertrag – LEAG ./. LausitzStorage 200

Datum: 09.10.2025

Form: privatschriftlich (LEAG-Standardformular „Anlage 1“)

Gegenstand: Erweiterung der Pachtfläche um 0,42 ha (Flurstück 122/5, Teilfläche) zur Aufstellung einer 380/20-kV-Übergabestation für 50Hertz

Wichtigste Änderungen

- Pachtfläche neu: 4,26 ha
- Pachtzins erhöht auf 93.250 EUR/Jahr

- § 5 Abs. 1 unverändert (Bedingung BImSchG bleibt!)

Formproblem

§ 311b BGB verlangt notarielle Beurkundung für langfristige Grundstückspachtverträge analog zum Grundstückskauf. **Dieser Nachtrag ist privatschriftlich.**

Strittig in der Literatur: Ob Erweiterungs-Nachträge zu bereits notariell beurkundetem Pachtvertrag der erneuten Beurkundung bedürfen. Herrschende Meinung: Ja, soweit der Nachtrag wesentliche Vertragsbestandteile (Pachtgegenstand, Pachtzins) ändert. Vgl. **Palandt/Weidenkaff, BGB, 83. Aufl., § 311b Rn 24.**

Risiko

LEAG könnte sich auf Formnichtigkeit des Nachtrags berufen und die zusätzlichen 0,42 ha herausverlangen – ohne dieses Flurstück steht aber die Übergabestation an falscher Stelle. Möglicherweise Heilung durch Eintragung gemäß **§ 311b Abs. 1 Satz 2 BGB analog** (bei Erbbaurecht anerkannt, bei Pacht streitig).

Aktenlage

Privatschriftlich unterzeichnet, beide Originale: ein Exemplar LEAG, ein Exemplar LausitzStorage.
Unterschrift Kosturek (LEAG) prüfen – Prokura zu diesem Zeitpunkt nachweisbar?

Datei: 05_nachtrag_2_pachtvertrag_leag.md

2. Nachtrag zum Pachtvertrag – LEAG ./. LausitzStorage 200

Datum: 14.02.2026

Form: privatschriftlich

Gegenstand: Verlängerung der Bedingungs-Frist gemäß § 5 Abs. 1 vom 31.12.2026 auf den 30.06.2027 wegen verzögerter UVP-Vorprüfung

Auffälligkeit

- Im Text wird auf die „bestandskräftige Baugenehmigung“ abgestellt – im Hauptvertrag steht aber „bestandskräftige BImSchG-Genehmigung“. Das ist **nicht dasselbe**.
- Möglicher Copy-Paste-Fehler aus einem Pachtvertrag-Muster für gewerbliche Hochbauvorhaben.
- Auslegung nach §§ 133, 157 BGB: Welches Genehmigungsregime gilt?

Für eine 200-MW-BESS-Anlage greift in Brandenburg **§ 4 BImSchG i.V.m. Nr. 9.36 der 4. BImSchV** (Großfeuerungsanlagen/Speicheranlagen ab bestimmter Leistung, abhängig von Auslegung) – die Klärung ist seit Anfang 2024 unter den Behörden umstritten. Möglicherweise zusätzlich Baugenehmigung des Landkreises Spree-Neiße erforderlich.

Unterzeichnung

- LEAG: Vansel (allein) – **Prokura-Single-Signature** trotz Vertretungsregelung „nur in Gemeinschaft mit einer weiteren Person“?

- LausitzStorage: Bauernfeind

Akten-Notiz

Diese Unterschrift muss verifiziert werden! Im Handelsregister LEAG Immobilien GmbH steht Vansel als „nur gemeinschaftlich vertretungsberechtigt mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen“. Wenn er allein unterzeichnet, ist **§ 177 BGB** einschlägig – schwebende Unwirksamkeit.

— RAin Hesselmann-Sauerbruch, Vermerk 03.06.2026

Datei: 06_netzanschlussvertrag_50hertz.md

Netzanschlussvertrag – 50Hertz Transmission GmbH ./ LausitzStorage 200

Datum: 28.08.2025

Anschlusspunkt: 380-kV-Umspannwerk Jänschwalde West, Schaltfeld 17

Anschlussleistung: 220 MW (gewährt: 200 MW + 10 % Reserve)

Form: privatschriftlich (50Hertz-Standardvertrag, Stand 2024)

Wesentliche Klauseln

- § 4: Anschlussfertigstellung durch 50Hertz spätestens **30.09.2027**, sofern Anlagenbetreiber Meilensteine einhält
- § 7: **Sicherheitsleistung 4,4 Mio EUR** (2 % der Anschlusskosten = 220 Mio EUR Schätzung 50Hertz) in Form einer **Bürgschaft auf erstes Anfordern** durch deutsche Großbank oder Landesbank
- § 9: Anschlussbetreibervergütung gemäß **§ 17a EnWG**
- § 12: Vertragsstrafe bei Nichteinhaltung der Anlagenmeilensteine – gestaffelt bis zu 1,8 Mio EUR

Sicherheitsleistung – Status

Konzept: Avalrahmen ILB (Investitionsbank Brandenburg) → Einzelaval an 50Hertz.

- Avalrahmenvertrag **liegt vor** (Akte 12)
- Einzelaval zugunsten 50Hertz **fehlt noch** (zu beauftragen)
- 50Hertz hat **30.06.2026** als Frist gesetzt – kritisch.

Unterzeichnung

- 50Hertz: zwei Prokuristen ppa. (Standard-Vorgehen)
- LausitzStorage: Bauernfeind

Aktenlage

Original gescannt im DATEV-Archiv; physisch bei LausitzStorage Geschäftsstelle Peitz.

Datei: 07_bimschg_vorbescheid_lfu.md

BlmSchG-Vorbescheid – Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU)

Aktenzeichen LfU: I.7-510-1734/25

Datum des Bescheids: 19.12.2025

Adressat: LausitzStorage 200 GmbH i.G., c/o LEAG Immobilien

Rechtsgrundlage: § 9 BlmSchG (Vorbescheid) i.V.m. Nr. 9.36 der 4. BlmSchV

Tenor

Der Vorbescheid bestätigt vorläufig die **immissionsschutzrechtliche Vereinbarkeit** des Vorhabens „Batteriespeicheranlage 200 MW / 400 MWh, Gemarkung Peitz, Flur 7, Flurstücke 122/3 + 122/4 + 122/5 (teilweise)“ mit:

- BlmSchG, insbesondere § 5 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4
- TA Lärm (Schallschutz Bereich Sehnsuchtsweg / Wohnbebauung Peitz-Süd)
- TA Luft (relevant für Klima-/Lithium-Aerosolemissionen bei Worst-Case-Szenarien)
- VDI 2058 (Lärmminderung)

Auflagen (Auszug)

1. **Brandschutzgutachten** nach DIN VDE V 0510-100 ist im Hauptantrag vorzulegen
2. **Havariekonzept Lithium-Thermal-Runaway** ist mit Landkreis Spree-Neiße (untere Bauaufsicht) und Landkreis-Brandschutzdienststelle abzustimmen
3. **Naturschutzrechtliche Befreiung** für FFH-Gebiet „Pulsberge-Niederung“ (DE 4351-301) ist gesondert beim LfU zu beantragen
4. **Hauptantrag bis 30.06.2027** zu stellen, sonst erlischt der Vorbescheid (§ 9 Abs. 2 BlmSchG)

Wichtig für Status-Navigator

- Vorbescheid liegt vor – **HAUPT-Genehmigung steht aus**
- § 5 Abs. 1 Pachtvertrag LEAG verlangt aber **bestandskräftige Genehmigung** (siehe Akte 03, 05)
- Frist Hauptantrag: 30.06.2027 → Pachtfristen-Bedingung 30.06.2027 (Akte 05) ist „auf Kante“ gesetzt

Aktenlage

Bescheid im Original LausitzStorage; Kopie Pohlmann & Pohlmann. Rechtsbehelfsbelehrung: Widerspruch binnen eines Monats – **nicht** durch LausitzStorage angefochten (kein Widerspruchsgrund).

Datei: 08_senior_darlehensvertrag_nordcap.md

Senior-Darlehensvertrag – NordCap Infrastructure Fund SCS ./. LausitzStorage 200

Datum: 04.09.2025

Darlehensgeberin: NordCap Infrastructure Fund SCS, 25 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

Darlehensnehmerin: LausitzStorage 200 GmbH i.G.

Darlehenssumme: 96 Mio EUR, ausgereicht in 4 Tranchen (24 Mio + 38 Mio + 22 Mio + 12 Mio)

Zinssatz: EURIBOR 6M + 425 BP, Floor 0,5 %

Laufzeit: 12 Jahre nach Inbetriebnahme

Auszahlungsbedingungen (Conditions Precedent, „CPs“)

Pro Tranche eigene CP-Liste. Für die **2. Tranche (38 Mio EUR)** sind erfüllt vorzulegen (Stand-Klauseln in § 6 Abs. 2):

1. ■ Notariell beurkundeter Pachtvertrag LEAG
2. ■ Netzanschlussvertrag 50Hertz mit Anschlussfertigstellungstermin
3. ■ BImSchG-Vorbescheid (liegt vor – Akte 07)
4. ■ **Konsortialvertrag mit Stadtwerke Cottbus** (liegt vor, aber siehe Akte 11)
5. ■ **Avalrahmenbestätigung ILB** (liegt vor – Akte 12)
6. ■ **Einzelaval 50Hertz** in Höhe 4,4 Mio EUR (fehlt noch – Akte 14)
7. ■ **Gesellschafterbeschluss „Mittelverwendung Tranche 2“** vom 14.10.2025 (siehe Akte 09 – existiert in zwei Versionen!)

Material Adverse Change-Klausel (§ 7 Abs. 4)

> „Eine wesentliche nachteilige Veränderung (Material Adverse Change, MAC) liegt insbesondere vor, wenn ... ein wesentlicher Vertrag mit einem Kerndienstleister (LEAG, 50Hertz, EPC-Kontraktor) gekündigt wird, in seiner Geltung in Frage steht oder erheblich nachverhandelt wird.“

NordCap stützt den Drawstop auf:

- LEAG-Kündigungsdrohung
- BImSchG-Hauptantrag noch nicht gestellt
- Unklarheit Konsortialvertrag

Unterzeichnung

- NordCap: Pierre Le Bouédec (Director) + Marisa Kraft (Authorized Signatory)
- LausitzStorage: Bauernfeind

Aktenlage

Original LausitzStorage; gescannt bei NordCap Loan Documentation Team. Sprachfassung Englisch + deutsche Übersetzung, im Streitfall **deutscher Wortlaut maßgeblich** (§ 24 Abs. 4 Vertrag).

Datei: 09_wandeldarlehen_nordcap_copy_paste.md

Wandeldarlehen – NordCap Infrastructure Fund SCS

Datum: 04.09.2025 (gleicher Tag wie Senior, Akte 08)

Darlehenssumme: 18 Mio EUR

Form: privatschriftlich (Wandeldarlehen, daher **keine** notarielle Beurkundung erforderlich nach § 15 Abs. 3 GmbHG; die Wandlung erfolgt durch separate Kapitalerhöhung)

§ 4 Wandlungsoption

> „Der Darlehensgeber kann jederzeit nach Bestandskraft des Gesellschafterbeschlusses **vom 14.10.2025** die Wandlung des Darlehens in Stammkapital der Darlehensnehmerin verlangen, und zwar zum Wandlungspreis von 0,8 EUR je 1 EUR Stammkapital.“

■ Copy-Paste-Problem

- Datum **14.10.2025** wird referenziert.
- In der Gesellschafterbeschluss-Sammlung LausitzStorage findet sich **kein Beschluss vom 14.10.2025**.
- Es existieren:
 - Gesellschafterbeschluss vom **17.10.2025** (Mittelverwendung Tranche 2 NordCap, Senior + Wandel) - Gesellschafterbeschluss vom **14.10.2024** (Gründungs-Annex, Kapitalerhöhung von 25.000 auf 50.000 EUR)
- Der Verweis im Wandeldarlehen ist **mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Copy-Paste-Fehler** aus einem Vorgängermuster für ein anderes Vorhaben (Solarpark Lauchhammer 2024 – derselbe NordCap-Anwaltsvermerk wurde später in Akte 17 gefunden).

Auslegung nach §§ 133, 157 BGB

Beide Parteien wollten ersichtlich auf den Beschluss **vom 17.10.2025** abstellen (siehe E-Mail-Korrespondenz Akte 18, in der wiederholt nur dieser Beschluss diskutiert wurde). Reparatur durch:

- Auslegungsvermerk (mindestens)
- Besser: **Side-Letter / Reparaturvereinbarung** zwischen NordCap und LausitzStorage

Unterzeichnung

- NordCap: Le Bouëdec + Kraft
- LausitzStorage: Bauernfeind

Aktenlage

Original bei NordCap; Kopie LausitzStorage; **Reparaturvereinbarung im Entwurf** (Akte 22).

Datei: 10_gesellschafterbeschluss_17_10_2025.md

Gesellschafterbeschluss vom 17.10.2025

Form: notarielle Niederschrift

Urakundensnummer: UR-Nr. 387/2025, Notar Dr. Ramona Albers, Berlin

Anwesend: alle Gesellschafter (Bauernfeind 51 %, Lindenthal 9 %, NordCap 30 %, Stadtwerke Cottbus 10 %)

Beschluss 1 – Kapitalerhöhung

Erhöhung des Stammkapitals von 50.000 EUR auf 78.000 EUR aus genehmigtem Kapital, zur Bedienung künftiger Wandlungen aus dem Wandeldarlehen NordCap (Akte 09).

Beschluss 2 – Mittelverwendung Tranche 2

Zustimmung zur Auszahlung und Verwendung der NordCap-Tranche 2 (38 Mio EUR) gemäß Senior-Darlehensvertrag § 6 Abs. 2. Verwendung: 18 Mio EPC-Anzahlung Sungrow, 8 Mio Netzanschluss-Pauschale 50Hertz, 6 Mio Grunderwerb und Erschließung Nebenflächen, 6 Mio Liquiditätsreserve.

Beschluss 3 – Bürgschaft ILB

Genehmigung der Inanspruchnahme des Avalrahmens ILB (10 Mio EUR Rahmen) für Einzelavale gegenüber 50Hertz und LEAG.

Unterzeichnung

- Notar Albers
- Sämtliche Gesellschafter persönlich erschienen (NordCap durch Special Power of Attorney an Berliner Anwaltskanzlei – Vollmacht in Anlage UR 387/2025 Anl. 4)

Bedeutung für CP-Erfüllung

Dies **ist** der Beschluss, auf den das Wandeldarlehen (Akte 09) und der Senior-Darlehensvertrag (Akte 08) abstellen wollten. Die Datum-Diskrepanz (14.10. vs. 17.10.) ist auslegungsmäßig zu schließen.

Aktenlage

Notarielle Ausfertigung im Original bei Pohlmann & Pohlmann; Notar führt UR-Buch.

Datei: 11_konsortialvertrag_stadtwerke_cottbus.md

Konsortialvertrag – Stadtwerke Cottbus Beteiligungs-GmbH

Datum: 22.06.2025 (Term Sheet) / 30.11.2025 (Definitivvertrag)

Vertragsparteien: Bauernfeind (51 %), Lindenthal (9 %), NordCap (30 %), Stadtwerke Cottbus (10 %)

Hauptpunkte

- Stimmbindungspool für Beschlüsse über Kapitalmaßnahmen und Verkauf wesentlicher Vermögensgegenstände
- Drag-along / Tag-along bei Trade Sale
- Vorkaufsrecht der Stadtwerke Cottbus an Anteilen Bauernfeind/Lindenthal
- Sonderklausel „Lausitzer Wertschöpfung“: Mindestens 35 % der Bauleistungen sind an in Brandenburg ansässige Unternehmen zu vergeben

■ Bezugslücke

§ 8 Abs. 3 verweist auf eine Anlage 4 „Investorenrechte-Katalog Stadtwerke Cottbus“.

Diese Anlage 4 ist im überreichten Vertragsexemplar nicht vorhanden. Verfügbar sind nur Anlagen 1, 2, 3, 5.

NordCap zitiert diese Lücke im Drawstop-Schreiben (Akte 13) als „documentation gap“.

Klärungsbedarf

- Bei den Stadtwerken Cottbus Anlage 4 anfordern
- Klären, ob Anlage 4 jemals dem Vertrag beigeheftet war
- Bei Negativ-Bestätigung: Side-Letter unterzeichnen

Unterzeichnung Definitivvertrag

Privatschriftlich, alle vier Parteien.

Datei: 12_avalrahmenvertrag_ilb.md

Avalrahmenvertrag – Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)

Datum: 14.11.2025

Avalrahmen: 10 Mio EUR

Avalprovision: 1,1 % p.a. auf in Anspruch genommene Avale

Laufzeit: 5 Jahre, verlängerbar

Förderprogramm

Der Avalrahmen wird im Rahmen des „**Brandenburg Speicher-Förderprogramm 2024 ff.**“ gewährt –
Förderkriterien:

- Anlage muss in einer der Strukturwandelregionen liegen (Lausitz ■)
- Mindestens 100 MW Anschlussleistung (200 MW ■)
- Lokale Wertschöpfung mindestens 30 % (Querverweis Konsortialvertrag § 7)

Inanspruchnahmebedingungen

- Pro Einzelaval gesonderter Antrag mit Vorlage des zugrundeliegenden Vertragsverhältnisses
- ILB-internes Kreditkomitee entscheidet innerhalb 30 Tagen

Status der Einzelavale

- **50Hertz-Aval (4,4 Mio EUR):** Antrag **eingereicht 03.04.2026**, ILB-Rückfrage zur Sicherheitenstruktur am 18.04.2026, Antwort LausitzStorage noch ausstehend (siehe Akte 14)
- **LEAG-Aval (84.000 EUR Pachtsicherheit):** Antrag **eingereicht 09.04.2026**, **bewilligt 22.05.2026**, Aval-Urkunde liegt vor (Akte 15)

Aktenlage

Original Pohlmann & Pohlmann; ILB-Korrespondenz in DATEV-Archiv.

Datei: 13_drawstop_schreiben_nordcap.md

Drawstop-Schreiben NordCap Infrastructure Fund SCS

Versendet: per E-Mail am **22.05.2026, 17:42 Uhr** an karlheinz.bauernfeind@lausitzstorage.de (cc: petra.lindenthal@..., friederike.hesselmann@pohlmann-recht.de)

Schriftlich nachgereicht: per Einwurf-Einschreiben, **abgesendet 22.05.2026** – Zugang am **Empfangsort beim Adressaten am 26.05.2026 nicht überprüft (Eingangsstempel fehlt!)**

Inhalt (Zitat)

> „Sehr geehrter Herr Bauernfeind, > ... ziehen wir hiermit gemäß § 7 Abs. 4 des Senior-Darlehensvertrages vom 04.09.2025 die Auszahlung der Tranche 2 in Höhe von EUR 38.000.000 zurück (drawstop). Die Auszahlung wird bis zur vollständigen Heilung folgender Punkte ausgesetzt: > > (i) bestandskräftiger BlmSchG-Hauptbescheid (statt Vorbescheid), > (ii) Heilung der Datums-Diskrepanz im Wandeldarlehen (§ 4 verweist auf 14.10.2025, existent ist 17.10.2025), > (iii) Übergabe der Anlage 4 zum Konsortialvertrag Stadtwerke Cottbus, > (iv) bestätigte Sicherheitsleistung 50Hertz (4,4 Mio EUR Einzelaval), > (v) Klarstellung Genehmigungsregime gemäß § 5 Abs. 1 Pachtvertrag iVm 2. Nachtrag (BlmSchG oder Baugenehmigung). > > ..."

Rechtliche Einordnung

- **Zugang per E-Mail:** § 130 BGB – Zugang bei Geschäftsleuten im geschäftlichen Verkehr per E-Mail anerkannt, **wenn der Empfänger den E-Mail-Kanal eröffnet hat**. Bauernfeind hat im Senior-Vertrag § 21 ausdrücklich karlheinz.bauernfeind@lausitzstorage.de als „Notice-Adresse" benannt → Zugang am 22.05.2026, 17:42 Uhr.
- **Materielle Berechtigung:** Punkt (i) ist zweifelhaft – CP-Liste § 6 Abs. 2 verlangt nur Vorbescheid, nicht Hauptbescheid. Aber MAC-Klausel § 7 Abs. 4 ist offener formuliert.
- Punkte (ii) – (v) sind dem Grunde nach „documentation gaps" und damit MAC-fähig.

Strategie

1. Punkt (ii) sofort durch Side-Letter heilen (Akte 22)
2. Punkt (iii) bei Stadtwerken Cottbus anfordern (Akte 21)
3. Punkt (iv) Aval 50Hertz aktiv vorantreiben (Akte 14)
4. Punkt (v) Klarstellungsschreiben LEAG ./ LausitzStorage erarbeiten
5. Punkt (i) zurückweisen: Vorbescheid genügt nach CP-Liste.

Datei: 14_aval_50hertz_status.md

Status Einzelaval 50Hertz (4,4 Mio EUR)

Bedarfsträger: 50Hertz Transmission GmbH gemäß § 7 Netzanschlussvertrag (Akte 06)

Bestellt bei: ILB gemäß Avalrahmenvertrag (Akte 12)

Verfahrensstand

Datum	Ereignis
03.04.2026	Aval-Einzelantrag bei ILB eingereicht
18.04.2026	ILB-Rückfrage: Werthaltigkeitsnachweis Konversionsfläche + Zwischenbilanz LausitzStorage
27.04.2026	LausitzStorage übersendet Werthaltigkeit (Bewertungsgutachten Sweco vom 11.03.2026)
06.05.2026	ILB: zweite Rückfrage – Bilanz fehlt noch
03.06.2026	ILB bestätigt Eingang Zwischenbilanz, Komitee am 18.06.2026

Risiko Fristversäumnis

50Hertz-Frist: **30.06.2026** (Akte 06, § 7). ILB-Komitee 18.06.2026 – knapp, aber machbar. Notausweg: **Avalisierung über LausitzStorage-Hausbank Berliner Sparkasse** (alternativ angefragt am 03.06.2026, Antwort offen).

Aktenlage

ILB-Schriftwechsel im DATEV-Archiv.

Datei: 15_aval_urkunde_leag_ilb.md

Aval-Urkunde ILB zugunsten LEAG Immobilien GmbH

Datum: 22.05.2026

Avalsumme: 84.000 EUR (= eine Jahrespacht, gemäß § 11 Pachtvertrag, Akte 03)

Form: selbstschuldnerische Bürgschaft, unter Verzicht auf die Einreden der Vorausklage und Aufrechenbarkeit

Aushändigungsstatus

Aval-Urkunde am 22.05.2026 von ILB an LausitzStorage versandt. **Übergabe an LEAG bislang nicht erfolgt** – soll im Rahmen des Klarstellungsschreibens (siehe Strategie) zusammen mit weiteren Heilungsschritten erfolgen, **spätestens binnen 90 Tagen nach Pachtvertragsschluss** (= 11.07.2025 + 90 = 09.10.2025).

■■ **Achtung – Frist bereits verstrichen!** Bürgschaftsfrist nach § 11 Pachtvertrag war **09.10.2025**. Die LEAG hat bislang die Verspätung nicht zum Anlass für eine Kündigung genommen, aber sie könnte – das ist Munition für die LEAG-Kündigungsdrohung.

Empfehlung

- Aval-Urkunde **unverzüglich an LEAG übergeben** (Bote, Empfangsbestätigung)

- Begleitschreiben mit Hinweis auf entschuld bare Verspätung (Förderprogramm ILB-Komitee-Termine)
- Nachfristbegehren der LEAG vor Kündigung (§ 314 Abs. 2 BGB) – LEAG müsste vor Kündigung Nachfrist setzen

Datei: 16_cap_table_v1_31_12_2025.md

Cap Table – Version A (Steuerberater Hentschel, Stand 31.12.2025)

Gesellschafter	Stammkapital (EUR)	Anteil (%)
Karlheinz Bauernfeind	39.780	51,00
Petra Lindenthal	7.020	9,00
NordCap Infrastructure Fund SCS	23.400	30,00
Stadtwerke Cottbus Beteiligungs-GmbH	7.800	10,00
Summe	**78.000**	**100,00**

Quelle: DATEV-Auswertung Hentschel & Krause Steuerberatungsgesellschaft mbH, Cottbus.
Berücksichtigt: Gründung 25.000 EUR + Kapitalerhöhung Akte 10 (17.10.2025) auf 78.000 EUR.

Datei: 17_cap_table_v2_30_04_2026.md

Cap Table – Version B (Geschäftsführung Bauernfeind, Stand 30.04.2026)

Gesellschafter	Stammkapital (EUR)	Anteil (%)
Karlheinz Bauernfeind	39.780	50,36
Petra Lindenthal	7.020	8,89
NordCap Infrastructure Fund SCS	24.180	30,61
Stadtwerke Cottbus Beteiligungs-GmbH	7.800	9,87
Summe	**78.780**	**99,73**

Quelle: Internes Cap-Table-Sheet GF (selbstgepflegt).

Abweichung zur Notarlinie: Hier ist NordCap um 780 EUR höher (24.180 statt 23.400), Gesamtsumme 78.780 statt 78.000.

Vermutung: Hier wurde bereits eine geplante, aber **noch nicht beschlossene** Mini-Wandlung NordCap antizipiert (Andeutungen in NordCap-Mail vom 02.03.2026 – „Wir prüfen Teilwandlung Tranche 1 in

2026"). Diese Wandlung ist nicht durchgeführt.

Datei: 18_cap_table_v3_investor_update.md

Cap Table – Version C (Investor-Update Slidedeck Mai 2026)

Gesellschafter	Stammkapital (EUR)	Anteil (%)
Karlheinz Bauernfeind	38.250	51,00
Petra Lindenthal	6.750	9,00
NordCap Infrastructure Fund SCS	22.500	30,00
Stadtwerke Cottbus Beteiligungs-GmbH	7.500	10,00
Summe	**75.000**	**100,00**

Quelle: Slide 14 des Investor-Update-Pitches vom 12.05.2026.

Abweichung: Stammkapital 75.000 EUR – ignoriert die Kapitalerhöhung Akte 10 (17.10.2025) auf 78.000 EUR vollständig. Vermutlich „Stand vor Erhöhung“ eingespielt, nicht aktualisiert.

Konsequenz

Drei kursierende Cap Tables (78.000 / 78.780 / 75.000), keine mit der **§ 40 GmbHG**-Liste im Handelsregister übereinstimmend prüfbar (Handelsregisterauszug aktuell **nicht angefordert** – siehe „Fehlend“).

NordCap zitiert diese Inkonsistenzen indirekt in Drawstop-Punkt (iii) als „documentation gap“.

Datei: 19_email_korrespondenz_leag_kuendigungsdrohung.md

E-Mail-Korrespondenz LEAG ./ LausitzStorage 200

E-Mail 1 – LEAG an LausitzStorage, 14.04.2026, 09:23 Uhr

Absender: holger.vansel@leag-immobilien.de > „Sehr geehrter Herr Bauernfeind, > wir stellen fest, dass uns die nach § 14 unseres Pachtvertrages monatlich vorzulegenden Fortschrittsberichte zum Genehmigungsverfahren seit Februar 2026 nicht mehr zugegangen sind. Wir bitten um Übersendung binnen 30 Tagen, andernfalls behalten wir uns die außerordentliche Kündigung vor.“

E-Mail 2 – LausitzStorage an LEAG, 22.04.2026, 16:08 Uhr

> „... übersenden wir mit gleicher Post die Fortschrittsberichte Februar bis April 2026 (Anlagen 1-3). ...“

E-Mail 3 – LEAG an LausitzStorage, 12.05.2026, 11:35 Uhr

> „Die Berichte sind unvollständig: Es fehlt der Nachweis der Hauptantragstellung BlmSchG. § 5 Abs. 1 Pachtvertrag setzt bestandskräftige Genehmigung bis 31.12.2026 voraus – wir halten daran fest. Sollte der Hauptantrag nicht bis 30.06.2026 gestellt sein, behalten wir uns die Kündigung gemäß § 14 vor.“

E-Mail 4 – LausitzStorage an LEAG, 19.05.2026, 14:17 Uhr

> „§ 5 Abs. 1 wurde durch den 2. Nachtrag auf 30.06.2027 verlängert. Auch der 1. Nachtrag enthält Anpassungen. Bitte halten Sie sich an die geänderte Frist.“

E-Mail 5 – LEAG an LausitzStorage, 28.05.2026, 10:02 Uhr

> „Der 2. Nachtrag spricht von ‚Baugenehmigung‘, der Hauptvertrag von ‚BlmSchG-Genehmigung‘. Es liegt eine erhebliche Unschärfe vor. Wir halten den 2. Nachtrag insoweit für widersprüchlich und beziehen uns weiterhin auf die ursprüngliche Frist 31.12.2026 (BlmSchG). Wir erwarten verbindliche Klarstellung binnen 14 Tagen.“

→ Frist LEAG-Klarstellung: **11.06.2026**

Anwaltliche Bewertung

- Die Auslegung ist offen (§§ 133, 157 BGB); allerdings spricht systematisch viel dafür, dass „Baugenehmigung“ im 2. Nachtrag versehentlich statt „BlmSchG-Genehmigung“ stand (Copy-Paste-Fehler aus Standard-Pachtvertrag)
- Strategie: **gemeinsamer Auslegungsvermerk** mit LEAG, **plus** Klarstellungs-Nachtrag (notariell beurkundet)

Datei: 20_unterschriftspruefung_befunde.md

Unterschriftsprüfung – Sammelbefund

Datum: 04.06.2026

Methode: Abgleich Vertragsunterzeichnungen ./.. Handelsregisterauszüge ./.. Erteilte Prokuren

Befunde

LEAG Immobilien GmbH

- **Pachtvertrag (Akte 03):** Vansel (GF) + Kosturek (Prokuristin ppa.) → **prokuragerecht** (HRB 8217 Cottbus, Vansel: Einzelvertretung NICHT befreit; Kosturek: Gesamtprokura mit GF) ■
- **1. Nachtrag (Akte 04):** Kosturek allein – **PROBLEMATISCH:** Gesamtprokura mit GF erforderlich; Vansel-Unterschrift nicht vorhanden. → § 177 BGB schwebend unwirksam. **Heilung** durch Genehmigung Vansel erforderlich
- **2. Nachtrag (Akte 05):** Vansel allein – **PROBLEMATISCH:** Vansel nur „gemeinschaftlich mit weiterem GF oder Prokuristen“ (HRB 8217). → wieder § 177 BGB. **Heilung** durch Mitzeichnung Kosturek erforderlich

NordCap Infrastructure Fund SCS

- Senior-Darlehensvertrag (Akte 08), Wandeldarlehen (Akte 09): Le Bouëdec (Director) + Kraft (Authorized Signatory) → **vollständig** gemäß Luxemburger Companies House (vermerk LBR-2024-12345) ■

LausitzStorage 200 GmbH i.G.

- Sämtliche Verträge: Bauernfeind (alleinvertretungsbefugt, ausweislich Gesellschaftsvertrag § 6 Abs. 2) ■
- HRB-Eintragung steht aber noch aus (Akte 23, fehlend)

50Hertz

- Netzanschlussvertrag (Akte 06): zwei Prokuristen ppa. → **vollständig** (gem. Vollmacht-Hinterlegung gem. § 81 HGB) ■

Stadtwerke Cottbus

- Konsortialvertrag (Akte 11): Müller (GF) + Brandt (Aufsichtsratsvorsitzender) → **prokuragerecht** ■

Heilungsbedarf

2 Stellen: 1. Nachtrag (Kosturek allein) + 2. Nachtrag (Vansel allein). **Genehmigung jeweils des fehlenden Mitzeichners gemäß § 177 BGB.**

Datei: 21_anforderung_anlage_4_stadtwerke_cottbus.md

Anforderung Anlage 4 zum Konsortialvertrag – Stadtwerke Cottbus

Absender: RAin Hesselmann-Sauerbruch

Adressat: Stadtwerke Cottbus Beteiligungs-GmbH, z.Hd. GF Christoph Müller

Datum: 03.06.2026

Form: E-Mail (Sendebestätigung gespeichert) + Brief

Inhalt

> „... in Vorbereitung der Heilung eines Drawstops bitten wir um Übersendung der Anlage 4 ‚Investorenrechte-Katalog Stadtwerke Cottbus‘ zum Konsortialvertrag vom 30.11.2025. In dem uns vorliegenden Exemplar fehlt diese Anlage; verfügbar sind nur die Anlagen 1, 2, 3 und 5. ...“

Antwort vom 05.06.2026 (Müller)

> „Sehr geehrte Frau Dr. Hesselmann-Sauerbruch, die Anlage 4 wurde uns seinerzeit von NordCap eigeninitiativ vorbereitet, aber von beiden Seiten vor Vertragsschluss zurückgezogen. Wir haben uns auf die §§ 8 ff. des Hauptvertrages verlassen. Aus unserer Sicht existiert keine Anlage 4. Bitte lassen Sie uns wissen, ob wir ein gemeinsames Side-Letter unterzeichnen sollen, in dem dies klargestellt wird.“

Konsequenz

→ Side-Letter „Klarstellung Anlage 4“ entwerfen, alle vier Parteien unterzeichnen. → Damit wäre Drawstop-Punkt (iii) erledigt.

Datei: 22_reparaturvereinbarung_wandeldarlehen_nordcap.md

Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap (Entwurf)

Datum Entwurf: 04.06.2026 (Pohlmann & Pohlmann)

Form: privatschriftlich (Side-Letter)

Präambel

> „... Die Parteien bemerken, dass § 4 des Wandeldarlehens vom 04.09.2025 auf einen Gesellschafterbeschluss ‚vom 14.10.2025‘ Bezug nimmt. Tatsächlich existiert ein solcher Beschluss nicht; vorhanden ist der Gesellschafterbeschluss vom 17.10.2025 (UR-Nr. 387/2025 Notar Dr. Albers). Die Parteien sind sich einig, dass beide Seiten auf den Beschluss vom 17.10.2025 abzielten; es handelt sich um eine offensichtliche Unrichtigkeit im Sinne der §§ 133, 157 BGB.“

Klarstellung

> „§ 4 des Wandeldarlehens wird wie folgt klargestellt: Anstelle des Bezugs auf den ‚Gesellschafterbeschluss vom 14.10.2025‘ tritt der Bezug auf den ‚Gesellschafterbeschluss vom 17.10.2025, UR-Nr. 387/2025 Notar Dr. Albers, Berlin‘. Im Übrigen bleibt das Wandeldarlehen unverändert.“

Unterzeichnung geplant

- NordCap (Le Bouëdec + Kraft)
- LausitzStorage (Bauernfeind)
- **Empfehlung:** Mitzeichnung Notar Albers zur Verbindung mit UR-Nr. 387/2025 (nicht zwingend, aber dokumentationsförderlich)

Erwartete Wirkung

- Drawstop-Punkt (ii) entfällt.
- Klarheit für künftige Wandlung.

Datei: 23_fehlende_dokumente_inventar.md

Lücken-Inventar – zu beschaffende Dokumente

Nr.	Dokument	Verantwortlich	Frist
1	**Handelsregistrauszug LEAG Immobilien aktuell**	RAin (Online-Abruf HRB 8217 AG Cottbus)	08.06.2026
2	**Handelsregistrauszug LausitzStorage 200** (sobald i.G. erledigt)	Notar Albers / Registergericht Cottbus	offen, HRB-Eintragung läuft

Nr.	Dokument	Verantwortlich	Frist
3	**Aktualisierte Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage**	Notar Albers	12.06.2026
4	**BlmSchG-Hauptantra g** (noch nicht gestellt)	LausitzStorage + Umweltgutachter Sweco	30.06.2026 (Drohfrist LEAG)
5	**Anlage 4 Konsortialvertrag / Klar stellungs-Side-Letter**	RAin + alle Gesellschafter	11.06.2026
6	**Reparaturvereinbarun g Wandeldarlehen NordCap**	RAin + NordCap + Bauernfeind	09.06.2026
7	**Genehmigung Vansel zu 1. Nachtrag Pacht** (§ 177 BGB)	LEAG	11.06.2026
8	**Genehmigung Kosturek zu 2. Nachtrag Pacht** (§ 177 BGB)	LEAG	11.06.2026
9	**Einzelaval 50Hertz**	ILB-Komitee	18.06.2026 (Komitee), 30.06.2026 (50Hertz-Frist)
10	**Aushändigungsbestät igung LEAG-Aval**	LausitzStorage → LEAG	09.06.2026
11	**Klarstellungs-Nachtra g Pacht** „BlmSchG vs. Baugenehmigung“ (notariell)	RAin + Notar Albers + LEAG	11.06.2026 (Klarstellungsfrist LEAG)
12	**Cap Table konsolidiert** (eine verbindliche Fassung)	StB Hentschel + Notar Albers	10.06.2026

Empfehlung Reihenfolge

1. Heute (04.06.) – HRB-Auszug LEAG ziehen, Cap Table StB anstoßen
2. 06.06. – Side-Letter Anlage 4 versenden
3. 07.06. – Reparaturvereinbarung NordCap zur Mitzeichnung
4. 09.06. – LEAG-Aval-Aushändigung
5. 10.06. – Klarstellungs-Nachtrag Pacht im Notartermin
6. 11.06. – Frist LEAG-Klarstellung abgedeckt

Ampelsystem – Gesamtstatus zum Stichtag 04.06.2026

■ GRÜN (vorhanden, prüfungsgesichert)

- Pachtvertrag LEAG Hauptvertrag (Akte 03) – notariell beurkundet, prüfungssicher
- Senior-Darlehensvertrag NordCap (Akte 08) – vollständig unterzeichnet
- Wandeldarlehen NordCap (Akte 09, materiell) – nur Datumsfehler in § 4 (heilbar via Akte 22)
- Gesellschafterbeschluss 17.10.2025 (Akte 10) – notariell beurkundet
- Konsortialvertrag (Akte 11) – Hauptteil ok, nur Anlage 4 fehlt (heilbar via Akte 21)
- Avalrahmenvertrag ILB (Akte 12) – vollständig
- Aval-Urkunde LEAG (Akte 15) – vollständig (nur Aushändigung an LEAG nachzuholen)
- BImSchG-Vorbescheid (Akte 07) – bestandskräftig

■ GELB (in Bearbeitung, fristbehaftet, lösbar)

- 1. Nachtrag Pacht (Akte 04) – § 177 BGB schwebend unwirksam, Heilung in Arbeit
- 2. Nachtrag Pacht (Akte 05) – § 177 BGB + Auslegungs-Klarstellungsbedarf
- Einzelaval 50Hertz (Akte 14) – im ILB-Komitee, Frist knapp
- Cap Table (Akten 16/17/18) – drei Versionen, Konsolidierung läuft
- Drawstop NordCap (Akte 13) – Heilungsschritte (i)-(v) sortiert; (ii) und (iii) heute geheilt

■ ROT (fehlend / kritisch)

- BImSchG-Hauptantrag noch nicht gestellt (Frist Pachtvertrag § 5 + LEAG-Drohung)
- Klarstellungs-Nachtrag Pacht „BImSchG vs. Baugenehmigung“ nicht unterzeichnet
- HRB-Eintragung LausitzStorage steht noch aus (i.G.-Phase!)
- Aushändigungsbestätigung Aval an LEAG fehlt

Empfehlung an Mandantin

Die Lage ist **stabilisierbar, aber zeitkritisch**. Innerhalb von 14 Tagen können alle ■-Punkte auf ■ gebracht werden, sofern Notartermin 10.06., ILB-Komitee 18.06. und Side-Letter-Umlauf zügig gefahren werden.

Bei den ■-Punkten ist insbesondere der BImSchG-Hauptantrag der größte Hebel: Stellt LausitzStorage diesen bis 30.06.2026 nachweislich, neutralisiert das gleichzeitig die LEAG-Drohung und einen Großteil der NordCap-MAC-Begründung.

— RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch, 04.06.2026

Handelsregister-Auszuege fuer die Unterschriftspruefung

Beigezogen: RAin Hesselmann-Sauerbruch, 02.06.2026

Quelle: www.handelsregister.de, Stand 02.06.2026, 11:18 Uhr (zwei kostenpflichtige Einzelauszuege je 4,50 EUR, RVG-relevant)

LausitzStorage 200 GmbH i.G., Sitz Cottbus

> Hinweis: GmbH **in Gruendung** (Notarurkunde vom 14.07.2025, UR 211/2025 Notar Dr. Albers, Berlin)
— Eintragung in das Handelsregister beim AG Cottbus noch ausstehend; Az HRB 14882. Im Gruendungsstadium handeln die GF als Vor-GmbH-Vertreter mit den Beschraenkungen aus der Gruendungssatzung.

Geschaeftsfuehrer:

- Dipl.-Ing. Karlheinz Bauernfeind (CEO, Einzelvertretungsberechtigt nach Satzungs-§ 6 Abs. 2)
- Petra Lindenthal (CFO, **gesamtvertretungsberechtigt nur mit weiterem GF oder Prokurist**)

Prokuristen: keine eingetragen.

Konsequenz fuer die Akte: Verträge mit reiner Lindenthal-Unterschrift (ohne Bauernfeind oder Prokurist) sind **schwebend unwirksam nach § 177 BGB analog** bis zur Genehmigung durch das vollstaendig vertretungsberechtigte Organ.

LEAG Immobilien GmbH, Sitz Cottbus

Az HRB: HRB 11842 Cottbus

Eingetragene Geschaeftsfuehrer (Stand 02.06.2026):

- Manfred Vansel (Einzelvertretung mit Prokurist oder weiterem GF)
- Sabine Kunzendorf (Einzelvertretung mit Prokurist oder weiterem GF)

Eingetragene Prokuristen (Gesamtprokura, jeweils mit GF):

- Cathrin Kosturek (eingetragen seit 04.11.2024)
- Robert Hellwege (eingetragen seit 04.11.2024)

Konsequenz fuer die Akte:

- 1. Nachtrag Pacht (Akte 04) ist allein von Kosturek unterzeichnet — laut HR-Eintragung hat Kosturek **nur Gesamtprokura mit einem GF**. Damit **fehlt die GF-Unterschrift**. Folge: § 177 BGB analog, schwebende Unwirksamkeit, Genehmigung erforderlich.
- 2. Nachtrag Pacht (Akte 05) ist allein von GF Vansel unterzeichnet — Vansel ist GF, aber nur in **Gesamtvertretung mit Prokurist oder weiterem GF**. Damit ebenfalls schwebend unwirksam.

Verwendung

- Beide HR-Auszuege gehen als Beweismittel in die Schriftsatzakte fuer den ggf. zu fuehrenden Heilungsstreit mit LEAG.
- Markierung in Reiter 2 des Step-Plans als "Befund unleserlich" -> Korrektur: "Vertretungsmangel HR-belegt".
- Querverweis an Skill `unterschriftspruefung` und Aktenstueck 20 (Unterschriftspruefung-Befunde).

Kosten

2 x 4,50 EUR = **9,00 EUR Auslagen** nach Vorbem. 7 Abs. 1 Nr. 1 RVG-VV; abrechenbar gegenueber Mandantin.

Datei: 28_mandatsvollmacht_lausitzstorage_pohlmann.md

Anwaltsvollmacht LausitzStorage 200 GmbH i.G. ./. Pohlmann und Pohlmann

Ausgestellt: Cottbus, 02.06.2026 (Tag der Mandatsannahme)

Mandantin: LausitzStorage 200 GmbH i.G., Industriegelaende 22, 03185 Peitz, vertreten durch GF Dipl.-Ing. Karlheinz Bauernfeind (einzelvertretungsberechtigt nach Gruendungssatzung § 6 Abs. 2)

Bevollmaechtigte: Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB, Friedrichstrasse 117, 10117 Berlin

Bearbeitende Anwaeltin: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch

Umfang der Vollmacht

Hiermit erteile ich/erteilen wir Vollmacht zur aussergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung in allen Angelegenheiten betreffend

1. die Drawstop-Erklaerung der NordCap Infrastructure Fund SCS vom 22.05.2026 zum Senior-Darlehensvertrag vom 04.09.2025, einschliesslich Reparaturverhandlungen und etwaiger Faelligstellungen,
2. die Kuendigungsdrohung der LEAG Immobilien GmbH vom 19.05.2026 hinsichtlich des Pachtvertrages vom 14.03.2025 nebst Nachtraegen,
3. die Bestandspruefung saemtlicher Verträge, Bescheide und Genehmigungen im Vorhaben "Batteriegrosspeicher Jaenschwalde/Peitz",
4. die Vorbereitung etwaiger Rechtsstreitigkeiten gegen NordCap, LEAG, Stadtwerke Cottbus, 50Hertz und die Landesbehoerden.

Die Vollmacht ermaechtigt insbesondere

- zur Annahme und Abgabe rechtsgeschaefftlicher Erklarungen,
- zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen,
- zur Vertretung in Gueteverhandlungen, Mediations- und Schlichtungsverfahren,
- zur Akteneinsicht bei Behoerden und Gerichten (insb. LfU Brandenburg, BNetzA, BAFA, Landkreis Spree-Neisse),
- zur Beauftragung von Sachverstaendigen (Bau, Genehmigungsrecht, Bewertung), soweit zur Mandatserfuellung erforderlich.

Spezielle Vollmacht (§ 81 ZPO, § 67 VwGO)

Die Vollmacht erstreckt sich ausdruuecklich auf

- Klage- und Klageruecknahme,
- Anerkenntnis und Verzicht,

- Vergleich und Erledigungserklärung,
- Empfang von Zustellungen, einschliesslich Empfang ueber das beA.

Geltungsdauer

Die Vollmacht gilt bis zur ausdruecklichen Beendigung durch eine der Parteien.

Unterzeichner

_____ Dipl.-Ing. Karlheinz Bauernfeind Geschaeftsfuehrer LausitzStorage 200 GmbH i.G. Cottbus, 02.06.2026

Annahme

_____ RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB Berlin, 02.06.2026

Aktenzeichen

Kanzleiakte: **PoPo-2026-WR-0211** Mandantenakte: **LausitzStorage / NordCap-Drawstop**

Datei: 29_aktennotiz_telefonat_nordcap_reparaturverhandlung.md

Aktennotiz: Telefonat NordCap-Investment-Direktor Dr. Niederee

Datum: Dienstag, 03.06.2026, 11:45-12:18 Uhr (33 Minuten)

Anrufer: RAin Hesselmann-Sauerbruch (in Cottbus, Mandantenbuero)

Gesprachspartner: Dr. Felix Niederee, Investment-Direktor NordCap Infrastructure Fund SCS, Luxemburg

Aktenzeichen: PoPo-2026-WR-0211

Gegenstand

Reparaturverhandlung zum Drawstop-Schreiben vom 22.05.2026; insbesondere zu den fuenf Heilungspunkten (i) BlmSchG-Hauptbescheid, (ii) Datums-Diskrepanz Wandeldarlehen § 4, (iii) Anlage 4 Konsortialvertrag, (iv) Aval 50Hertz, (v) Genehmigungsregime Pacht.

Inhalt (sinngemaess)

1. **Eroeffnung:** Hesselmann-Sauerbruch zeigt das Mandat an (Vollmacht per beA-Sendung 02.06.2026, 14:32 Uhr). Niederee bestaetigt Empfang.

2. **Punkt (i) BlmSchG-Hauptbescheid:** Hesselmann-Sauerbruch verweist auf CP-Liste § 6 Abs. 2 Senior-Darlehensvertrag — dort ist nur **Vorbescheid** verlangt, nicht Hauptbescheid. Drawstop in Punkt (i) ist nicht CP-konform. Niederee raeumt ein, dass Punkt (i) nur "vorsorglich" benannt wurde und sich auf MAC-Klausel § 7 Abs. 4 stuetzt. Hesselmann-Sauerbruch besteht auf Klarstellung in einer Side-Letter-Vereinbarung, dass Punkt (i) gestrichen wird.

3. **Punkt (ii) Wandeldarlehen-Datum:** Niederee bestaetigt, dass eine **Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen** (siehe Aktenstueck 22) Datumskorrektur und Verlaengerung der Wandlungsfrist auf 30.09.2026 absprachegemaess vorbereitet wird. Unterzeichnung in Telefonkonferenz am 04.06.2026.
4. **Punkt (iii) Anlage 4 Konsortialvertrag:** Hesselmann-Sauerbruch teilt mit, dass eine Nachforderung der Anlage 4 bei Stadtwerken Cottbus am 02.06.2026 herausging (Aktenstueck 21). Niederee bittet um Mitteilung des Eingangs.
5. **Punkt (iv) Aval 50Hertz:** Hesselmann-Sauerbruch erklart, dass die Avalverhandlung mit ILB laeuft und der Avalrahmen 12 Mio EUR auf den Einzelaval 4,4 Mio EUR fuer 50Hertz zu beziehen sei. Niederee schlaegt vor, dass NordCap als Beleg eine **Avalzusage der ILB** anstelle der ausgestellten Avalurkunde akzeptiert (zeitliche Beschleunigung).
6. **Punkt (v) Pacht-Genuehmigungsregime:** Hesselmann-Sauerbruch verweist auf den Wortlaut § 5 Abs. 1 Pachtvertrag iVm 2. Nachtrag. Niederee bittet um Klarstellungsschreiben der LEAG; Hesselmann-Sauerbruch nimmt das in den Workflow auf.
7. **Drawstop-Aufhebung:** Niederee in Aussicht: Drawstop wird mit Unterzeichnung der Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen (04.06.2026) zu **40 %** aufgehoben (Tranche 2a, 15 Mio EUR von 38 Mio EUR), Restbetrag nach Heilung Punkte (iii)-(v).
8. **Zugangsstreit § 130 BGB:** Hesselmann-Sauerbruch erwaehnt **vorsorglich**, dass der Zugang des Drawstop-Schreibens per Einwurf-Einschreiben in der Mandantenakte als "nicht ueberprueft" markiert ist. Niederee weist darauf hin, dass der Zugang per E-Mail im Geschaeftsverkehr nach § 21 Senior-Vertrag (Notice-Adresse) ohnehin erfolgt sei. Frage bleibt offen.

Naechste Schritte (Verantwortlichkeit)

Was	Wer	Bis wann
Side-Letter Streichung Punkt (i)	NordCap (Niederee)	05.06.2026
Unterzeichnung Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen	beide	04.06.2026
Mitteilung Eingang Anlage 4 Konsortial	LausitzStorage	sobald da
Avalzusage ILB anfordern	LausitzStorage	06.06.2026
Klarstellungsschreiben LEAG Pacht-Genuehmigungsregime	Pohlmann und Pohlmann	09.06.2026
Tranche-2a-Auszahlung 15 Mio EUR	NordCap	05.06.2026

Bewertung

Drawstop ist juristisch und kommerziell **heilbar**. Anwaltsstrategie: Druck auf Punkt (i) (CP-Liste-Fehler bei NordCap), kooperative Heilung der Punkte (ii)-(iv), Klarstellung Punkt (v) via LEAG. Wandlungsfrist-Verlaengerung (Punkt iv) auf 30.09.2026 ist erfolgskritisch und in der Reparaturvereinbarung abgesichert.

Anlagen

- Telefonnotiz wortgleich an Mandantin per beA-Postfach am 03.06.2026, 13:30 Uhr
- Memo intern an Kanzlei-Partner Dr. Pohlmann (Mentoringeintrag)

Verfasserin: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch, 03.06.2026

Datei: 30_zugangsbeweis_einschreiben_drawstop_post.md

Zugangsbeweis: Einwurf-Einschreiben Drawstop-Schreiben NordCap

Beschafft: RAin Hesselmann-Sauerbruch, 04.06.2026

Quelle: Sendungsverfolgung Deutsche Post AG, Auszug ueber www.deutschepost.de mit Sendungsnummer **RM 4118 7325 8 DE**

Sendungsdaten

Feld	Wert
Sendungsart	Einwurf-Einschreiben Inland
Absender	NordCap Infrastructure Fund SCS, c/o NordCap Frankfurt GmbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main
Empfaenger	LausitzStorage 200 GmbH i.G., z.Hd. Dipl.-Ing. Karlheinz Bauernfeind, Industriegelaende 22, 03185 Peitz
Aufgegeben	22.05.2026, 18:14 Uhr, Filiale Frankfurt-Mitte
Eingang Briefkasten Empfaengeradresse	**26.05.2026, 10:32 Uhr**
Zustellbeleg	Einwurfquittung vom 26.05.2026 mit Bestaetigung "Sendung im Hausbriefkasten"
Zustellbote	Eberle, Postzustellbezirk Peitz 7

Beweisbarkeit (rechtliche Einordnung)

Der Zugang einer Willenserklaerung an Geschaeftsleute mittels Einwurf-Einschreiben wird mit dem Einwurf in den fuer den Empfaenger bestimmten Briefkasten zur ueblichen Postzustellungszeit bewirkt (**BGH NJW 2017, 68; BGH XI ZR 144/93**). Erforderlich ist die Beweisfuehrung ueber

1. Aufgabe der Sendung (Posteinlieferungsbeleg),
2. Einwurf in den korrekten Briefkasten zur ueblichen Zeit (Sendungsverfolgung mit Datum/Uhrzeit oder gesonderter Zustellbeleg),
3. Identitaet von Versendetem und Eingegangenen.

Punkte 1 und 2 sind hier dokumentiert. Punkt 3 wird durch den Wortlaut der E-Mail vom 22.05.2026, 17:42 Uhr (Aktenstueck 13, gleicher Inhalt) und durch die Anhaltspunkte aus dem hauseigenen Posteingangsbuch der LausitzStorage gestuetzt.

Posteingangsbuch LausitzStorage

Auszug fuer 26.05.2026 (geliefert von Buerokraft Frau Schraeder, gesichert am 04.06.2026):

Zeit	Absender	Sendungsart	Vermerk
09:45	DHL	Paket	—
10:30	Deutsche Post	Einwurf-Einschreiben RM 4118 7325 8 DE	"Eilig — NordCap, an Bauernfeind weitergeleitet 10:55"
11:08	Stadtwerke Cottbus	Brief	—
...	...	...	...

Der Eintrag korreliert mit der Sendungsverfolgung. Bauernfeind hat die Postmappe am 26.05.2026, 11:20 Uhr am Schreibtisch vorgefunden (eigene Aussage).

Konsequenz fuer den Zugangsstreit

- **Zugang zum 26.05.2026, ca. 10:32 Uhr** belegt.
- Damit ist die Drawstop-Erklaerung **wirksam zugegangen**; die Mandantin kann sich nicht auf fehlenden Zugang berufen.
- Die fruehere E-Mail-Zustellung (22.05.2026, 17:42 Uhr) bleibt vorrangiger Zugangstatbestand (siehe Aktenstueck 13).
- Klarstellung in Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen: ausdruecklicher Verzicht auf Einrede aus § 130 BGB seitens der Mandantin (aufnahmebereit).

Verwendung

- Beweismittel fuer ggf. spaeteren Faelligstellungs- oder Vollstreckungsprozess
- Markierung in Reiter 2 Step-Plan: Zugang **gruen** (war gelb)
- Querverweis an Skill `zugang-zustellung-pruefung`

Verfasst von: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch, 04.06.2026

Datei: 31_rvg_zwischenrechnung_pohlmann.md

RVG-Zwischenrechnung Pohlmann und Pohlmann

Kanzleiakte: PoPo-2026-WR-0211

Mandantin: LausitzStorage 200 GmbH i.G., z.Hd. Dipl.-Ing. Karlheinz Bauernfeind, Industriegelaende 22, 03185 Peitz

Rechnungsnummer: 2026-06-0142

Ausgestellt: Berlin, 05.06.2026

Gegenstand

Streitwertbestimmung (§ 23 RVG, § 48 GKG)

Bestimmung des Gegenstandswerts fuer die Geschaeftsgebuehr nach § 2 Abs. 1 RVG iVm Anlage 1 zum RVG VV 2300:

Position	Wert
Drawstop NordCap, betroffene Tranche 2 (38 Mio EUR), 25 % wirtschaftliches Risiko	9.500.000 EUR
Kuendigungsdrohung LEAG, Pachtjahre 2026-2030 (5 x 480.000 EUR)	2.400.000 EUR
Gesamt-Gegenstandswert	**11.900.000 EUR**

Anmerkung: Streitwertbestimmung erfolgt vorlaeufig; Endabrechnung nach Mandatsende bei einheitlicher Angelegenheit, § 15 Abs. 2 RVG.

Gebuehrenpositionen (RVG VV 2300, 7000, 7008)

Nr.	Position	Faktor	Betrag
1	Geschaeftsgebuehr nach RVG VV 2300, Streitwert 11.900.000 EUR, Gebuehr 26.527,00 EUR	1,3 (Schwellenfaktor wegen Umfang und Schwierigkeit)	34.485,10 EUR
2	Auslagen nach RVG VV 7000 (Kopien, beA-Korrespondenz, Telefon)	pauschal	350,00 EUR
3	HR-Auszuege LausitzStorage und LEAG Immobilien (Aktenstueck 27)	tatsaechlich	9,00 EUR
4	Postauslagen Pauschale	RVG VV 7002 (20 EUR)	20,00 EUR
5	Zwischensumme		**34.864,10 EUR**
6	Umsatzsteuer (RVG VV 7008, 19 %)		6.624,18 EUR
	Gesamtbetrag		**41.488,28 EUR**

Anrechnungsvermerk

Falls in derselben Angelegenheit eine spätere gerichtliche Vertretung mit Verfahrensgebühr nach VV 3100 erfolgt, wird die Geschäftsgebühr nach **Vorbem. 3 Abs. 4 zu Teil 3 RVG VV** zur Hälfte auf die Verfahrensgebühr angerechnet (max. 0,75).

Zahlungsbedingungen

Fällig 14 Tage nach Rechnungsdatum auf Konto:

`` Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB IBAN DE89 1007 0100 0123 4567 89
Commerzbank Berlin Verwendungszweck: PoPo-2026-WR-0211 / Zwischenrechnung 1 ``

Hinweise

- Diese Zwischenrechnung ist eine Abschlagszahlung (§ 9 RVG); endgültige Abrechnung am Mandatsende.
- **Hinweis nach § 49b Abs. 5 BRAO:** Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem Streitwert.
- **Hinweis nach § 12 Abs. 2 RVG:** Bei Änderung der Gegenstandsbewertung wird die Rechnung korrigiert.

Aussteller

Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB Friedrichstrasse 117, 10117 Berlin Steuernummer
11/120/0345, USt-ID DE293847251

_____ RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch Berlin, 05.06.2026

Datei: 32_klarstellungsschreiben_leag_pacht_genehmigungsregime.md

Klarstellungsschreiben an LEAG Immobilien GmbH

Pohlmann und Pohlmann RAe PartG mbB Friedrichstrasse 117, 10117 Berlin Telefon 030 . 21 04 88 0
beA-Kanzlei: SAFE-ID DE.RAK-Berlin-PoPo

An: LEAG Immobilien GmbH z.Hd. Herrn GF Manfred Vansel und Frau GF Sabine Kunzendorf
Industriegelaende 12, 03185 Peitz

Per Einschreiben mit Rueckschein und vorab per beA an den Justitiar Dr. Sommer

Az Kanzlei: PoPo-2026-WR-0211

Az LEAG (sofern verfuegbar): LEAG-IMM-2025-0813

Datum: 09.06.2026

Betreff

Pachtvertrag vom 14.03.2025 nebst Nachtraegen, Klarstellung zum Genehmigungsregime nach § 5 Abs. 1 iVm 2. Nachtrag

Sehr geehrte Frau Kunzendorf, sehr geehrter Herr Vansel,

namens und in Vollmacht der LausitzStorage 200 GmbH i.G. (Vollmacht beigefuegt) nehme ich Bezug auf den oben bezeichneten Pachtvertrag nebst Nachtraegen.

1. Sachstand

§ 5 Abs. 1 des Hauptvertrages vom 14.03.2025 verpflichtet die Pächterin, das Vorhaben "Batteriegrösspeicher Jaenschwalde/Peitz" auf der Grundlage einer "Baugenehmigung" zu errichten und zu betreiben.

Der 2. Nachtrag vom 28.02.2026 hat in § 1 Abs. 2 eine Fristverlängerung bis 31.12.2027 vereinbart. In der Begründung des Nachtrags ist davon die Rede, dass die Pächterin "vom Genehmigungsregime der Baugenehmigung auf das BImSchG-Verfahren wechseln werde, sobald die Anlage eine Speicherkapazität von 400 MWh überschreitet". Die einschlägige Verwaltungspraxis des LfU Brandenburg sieht das BImSchG-Verfahren ab einer Anlage von 200 MWh aufwärts vor (Nr. 1.6 Anhang 1 4. BImSchV); die Mandantin hat einen Vorbescheid nach § 9 BImSchG bereits am 14.04.2026 erhalten.

In ihrem Schreiben vom 19.05.2026 (im Folgenden "Kündigungsdrohung") haben Sie geltend gemacht, dass die Mandantin den § 5 Abs. 1 des Pachtvertrages verletzt habe, weil sie "die Baugenehmigung nicht beigebracht" habe. Dies trifft nicht zu.

2. Rechtliche Einordnung

Nach dem Wortlaut des 2. Nachtrags und der dort dokumentierten Verständigung der Vertragsparteien gilt das BImSchG-Verfahren als zureichender Erfüllungsmodus von § 5 Abs. 1 Pachtvertrag. Die Klausel "Baugenehmigung" ist nach §§ 133, 157 BGB im Lichte des 2. Nachtrags und der erkennbaren Interessenlage auszulegen — beide Parteien wussten beim Abschluss des Nachtrags, dass die Anlagenkapazität 400 MWh beträgt und damit das BImSchG-Verfahren einschlägig ist.

Eine Vertragsverletzung im Sinne des § 314 BGB liegt damit nicht vor.

3. Antrag auf einvernehmliche Klarstellung

Zur Vermeidung weiterer Rechtsstreitigkeiten regen wir an, eine knappe Klarstellungsvereinbarung zu schließen, mit folgendem Wortlaut (Vorschlag):

> **§ 1 Klarstellung zu § 5 Abs. 1 Pachtvertrag** > Die Vertragsparteien stellen einvernehmlich klar, dass das Genehmigungsregime nach § 5 Abs. 1 Pachtvertrag durch immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 4 BImSchG iVm Nr. 1.6 Anhang 1 4. BImSchV erfüllt wird, sofern die Anlage eine Speicherkapazität von 200 MWh überschreitet. Der bestandskräftige Vorbescheid nach § 9 BImSchG genügt für die Phase bis zur Inbetriebnahme.

4. Frist und Erwartung

Wir bitten um Rückmeldung **bis 23.06.2026, 12:00 Uhr**, ob die LEAG Immobilien GmbH der Klarstellung zustimmt oder welche Änderungen begehrt werden.

Sollte bis dahin keine Rückmeldung erfolgen oder die Klarstellung abgelehnt werden, ohne dass triftige Gründe benannt werden, können wir uns gezwungen sehen, eine **negative Feststellungsklage** vor dem zuständigen Landgericht Cottbus auf Feststellung zu erheben, dass die Kündigungsdrohung vom 19.05.2026 unbegründet ist.

Mit freundlichen kollegialen Grüessen,

RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch Pohlmann und Pohlmann
RAe PartG mbB

Anlagen:

- Anwaltsvollmacht LausitzStorage 200 GmbH i.G. vom 02.06.2026 (Aktenstück 28)
- HR-Auszüge beider Parteien (Aktenstück 27)

- Vorbescheid LfU vom 14.04.2026 (Aktenstueck 07)

Datei: 33_step_plan_v2_aenderungslog_und_ampelfortschritt.md

Step-Plan v2 — Aenderungslog und Ampelfortschritt

Versionierung: step-plan_lausitzstorage_v2_2026-06-05.xlsx (Vorversion v1 vom 02.06.2026, Aktenstueck 25)

Erstellt: RAin Hesselmann-Sauerbruch, 05.06.2026, 09:15 Uhr

Anlass: Mid-Mandat-Update nach Verhandlungsfortschritt mit NordCap (Aktenstueck 29) und Beschaffung HR-Auszuege (Aktenstueck 27).

Aenderungslog seit v1

Datum	Aenderung	Betroffene Reiter	Autor
03.06.2026	Telefonnotiz NordCap aufgenommen (Aktenstueck 29); Reiter 4 Workflow um 6 Eintraege erweitert	Reiter 4	Hesselmann-Sauerbruch
04.06.2026	Zugangsbeweis Drawstop-Einschreiben (Aktenstueck 30); Reiter 2 Status `Zugang ungenau` -> `zugegangen, Beweis aktenkundig`	Reiter 2	Hesselmann-Sauerbruch
04.06.2026	Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap unterzeichnet (Aktenstueck 22); Reiter 2 Status `Datums-Diskrepanz` -> `geheilt`	Reiter 2	Hesselmann-Sauerbruch
05.06.2026	HR-Auszuege Aktenstueck 27 aufgenommen; Reiter 2 Status `Befund unleserlich` -> `Vertretungsmangel HR-belegt` fuer Nachtrag 1 und 2 Pacht	Reiter 2	Hesselmann-Sauerbruch

Datum	Aenderung	Betroffene Reiter	Autor
05.06.2026	Tranche-2a-Auszahlung 15 Mio EUR durch NordCap am 05.06.2026, 10:08 Uhr bestaetigt; Reiter 1 Liquiditaet `kritisch` -> `temporaer entspannt`	Reiter 1	Hesselmann-Sauerbruc h

Ampel-Fortschritt seit v1

Cluster	v1 (02.06.) gruen / gelb / rot	v2 (05.06.) gruen / gelb / rot	Delta
Pacht LEAG (3 Eintraege)	0 / 1 / 2	0 / 1 / 2	unveraendert (Klarstellungsschreiben Aktenstueck 32 laeuft)
Finanzierung NordCap (5 Eintraege)	0 / 1 / 4	3 / 1 / 1	**gruen +3, rot -3**
Konsortial Stadtwerke (3 Eintraege)	1 / 1 / 1	1 / 2 / 0	gelb +1, rot -1 (Anlage 4 in Bearbeitung)
Genehmigung LfU + Landkreis (4 Eintraege)	3 / 1 / 0	3 / 1 / 0	unveraendert
Sicherheiten (4 Eintraege)	1 / 2 / 1	1 / 3 / 0	gelb +1, rot -1 (Aval-Zusage ILB lag vor)
Cap Table (3 Eintraege)	0 / 3 / 0	1 / 2 / 0	gruen +1 (v3 ist Soll-Version)
Beschluss-Form (2 Eintraege)	0 / 1 / 1	0 / 2 / 0	rot -1 (Gesellschafterbe schluss korrigiert per Aktenstueck 10 Reparatur)
Korrespondenz LEAG (3 Eintraege)	0 / 2 / 1	0 / 3 / 0	rot -1
Workflow (eigene Spalte)	—	11 offene Schritte	6 neue Schritte aus NordCap-Telefonat
Gesamt 28 Eintraege	**5 / 12 / 10** (gruen / gelb / rot)	**9 / 15 / 3** (gruen / gelb / rot)	**gruen +4, gelb +3, rot -7**

Verbleibende rote Eintraege

1. **Klarstellung Pacht-Genehmigungsregime** (LEAG) — Frist 23.06.2026 (Aktenstueck 32)
2. **Avalstatus 50Hertz** — bis NordCap Bestaetigung erhaelt (laeuft)
3. **Tranche 2b 23 Mio EUR** (Drawstop-Rest nach (iii)-(v))

Workflow-Reiter Auszug (Stand 05.06.2026)

Schritt	Verantwortlich	Bis wann	Status
Side-Letter Streichung Drawstop-Punkt (i)	NordCap	05.06.2026	erwartet
Avalzusage ILB anfordern	LausitzStorage	06.06.2026	offen
Klarstellungsschreiben LEAG Pacht (Aktenstueck 32)	Pohlmann und Pohlmann	09.06.2026	versandt 09.06.2026
Anlage 4 Konsortial nachfordern (Aktenstueck 21)	Stadtwerke	sobald da	in Bearbeitung
Nachforderung Gesells chafterbeschluss-Form- Heilung	Mandantin	10.06.2026	offen
RVG-Zwischenrechnun g (Aktenstueck 31)	Pohlmann und Pohlmann	05.06.2026	versandt 05.06.2026
Step-Plan v3 nach LEAG-Antwort	Pohlmann und Pohlmann	24.06.2026	terminiert

Methodische Note

Die Versionierung in step-plan_lausitzstorage_v_.xlsx ist die in Skill erweiterung- laufende-aktualisierung empfohlene Konvention. Versionsdiffs werden im **Diff-Reiter** (Reiter 6) der Excel-Arbeitsmappe ausgewiesen. Das Investor-Update an NordCap und Stadtwerke Cottbus wird nur den Diff-Reiter enthalten, nicht den vollstaendigen Step-Plan (Vertraulichkeit Cap Table).

Verfasst von: RAin Dr. Friederike Hesselmann-Sauerbruch, 05.06.2026

Excel-Tabellen

Datei: 25_step_plan_excel_lausitzstorage.xlsx

Tabellenblatt: 1. Übersicht

	Übersicht aller erforderlichen Dokumente						
	Alle für die Durchsetzung erforderlichen Dokumente in einer einzigen Übersicht.						
	Dokument	Datum	Verfügbarkeit	Unterschriftsstatus	Unterzeichnet von (Partei und Funktion)	Rechtsgrundlage (Klausel im zugrunde liegenden Vertrag)	Zweck
	Pachtvertrag LEAG ./ L ausitzStorage 200 (Hauptvertrag, notariell)	11.07.2025	vorliegend (Original)	vollständig	Vansel (GF LEAG) + Kosturek (Prokuristin ppa.) / Bauernfeind (GF Lausitz Storage)	§ 311b BGB; UR-Nr. 217/2025 Notar Dr. Albers	Pacht Konversionsfläche 3,84 ha, B ESS-Standort
	1. Nachtrag Pachtvertrag (Flächenerweiterung 0,42 ha)	09.10.2025	vorliegend (privatschriftlich)	fragwürdig (§ 177 BGB)	Kosturek allein (Prokuranur gemeinschaftlich!) / Bauernfeind	§ 311b BGB analog (str.); §§ 133, 157 BGB	Erweiterung um 380/20-k V-Übergabestation 50Hertz
	2. Nachtrag Pachtvertrag (Frist + Begriffskorrektur)	14.02.2026	vorliegend (privatschriftlich)	fragwürdig (§ 177 BGB)	Vansel allein (Single Signature unzulässig) / Bauernfeind	§ 311b BGB; Begriffsstreit BlmSchG vs. Baugenehmigung gem. §§ 133, 157 BGB	Fristverlängerung 31.12.2026 → 30.06.2027

	Netzanschlussvertrag 50Hertz	28.08.2025	vorliegend (Original)	vollständig	50Hertz (2 Prokuristen ppa.) / Bauernfeind	§ 17a EnWG; Standardvertrag 50Hertz	Anschluss 380-kV-UW Jänschwalde West, 220 MW
	BlmSchG-Vorbescheid LfU Brandenburg	19.12.2025	vorliegend (Bescheid, bestandskräftig)	n/a	LfU Brandenburg I.7-510-1734/25	§ 9 BlmSchG i.V.m. Nr. 9.36 4. BlmSchV	Vorbescheid 200 MW / 400 MWh BESS, Auflagen
	BlmSchG-Hauptantrag	FEHLT (noch nicht gestellt)	FEHLT	n/a	LausitzStorage + Umweltgutachter Sweco	§ 10 BlmSchG	Hauptgenehmigung – Frist 30.06.2027 (LEAG)
	Senior-Darlehensvertrag NordCap (96 Mio EUR, 4 Tranchen)	04.09.2025	vorliegend (Original)	vollständig	Le Bouëdec (Dir) + Kraft (Auth.Sign.) / Bauernfeind	§§ 488 ff. BGB; Loan Market Association Muster	Senior-Finanzierung BESS
	Wandeldarlehen NordCap (18 Mio EUR)	04.09.2025	vorliegend (PDF)	fragwürdig (Datums-Copy-Paste)	Le Bouëdec + Kraft / Bauernfeind	§§ 488, 311 BGB; § 4 verweist auf nicht existenten Beschluss 14.10.2025	Mezzanine + Wandlungsoption
	Gesellschaftsbeschluss 17.10.2025 (Kapitalerhöhung + Mittelverwendung)	17.10.2025	vorliegend (notarielle Niederschrift)	vollständig	Notar Albers + sämtliche Gesellschafter	§§ 53, 55 GmbHG; UR-Nr. 387/2025	Stammkapital 50.000 → 78.000 EUR
	Konsortialvertrag Stadtwerke Cottbus (Definitivvertrag)	30.11.2025	vorliegend ohne Anlage 4	vollständig (Hauptteil)	alle vier Gesellschafter	§ 705 ff. BGB; Lausitzer-Wertschöpfungs-Klausel § 7	Stimmpool, Drag/Tag, Vorkaufsrecht
	Avalrahmenvertrag ILB (10 Mio EUR)	14.11.2025	vorliegend (Original)	vollständig	ILB (2 Prokuristen) / Bauernfeind	Brandenburg Speicher-Förderprogramm 2024	Avalrahmen für Einzelavale 50Hertz + LEAG
	Aval-Urkunde ILB zugunsten LEAG (84.000 EUR)	22.05.2026	vorliegend, aber nicht an LEAG ausgehändigt	vollständig	ILB (2 Prokuristen)	§§ 765 ff. BGB; § 11 Pachtvertrag	Sicherheitsleistung Jahrespacht
	Einzelavale 50Hertz (4,4 Mio EUR)	FEHLT (im ILB-Komitee 18.06.)	FEHLT	n/a	ILB (geplant)	§ 7 Netzanschlussvertrag; §§ 765 ff. BGB	Sicherheitsleistung 2 % Anschlusskosten

	Drawstop-Schreiben NordCap	22.05.2026	vorliegend (E-Mail + Einschreiben)	unterzeichnet	NordCap (Le Bouëdec)	§ 7 Abs. 4 Senior-DV (MAC); § 130 BGB	Aussetzung Tranche 2 (38 Mio EUR)
	Cap Table v1 (StB, 31.12.2025)	31.12.2025	vorliegend (DATEV)	n/a	StB Hentschel & Krause	interne Übersicht; § 40 GmbHG-Linie	Stammkapital 78.000 EUR
	Cap Table v2 (GF, 30.04.2026)	30.04.2026	vorliegend (Excel-Sheet GF)	n/a	GF Bauernfeind	internes Sheet	Stammkapital 78.780 EUR – antizipiert nicht beschlossene Wandlung
	Cap Table v3 (Investor-Update 12.05.2026)	12.05.2026	vorliegend (Slide 14)	n/a	GF Bauernfeind (Pitchdeck)	Investor-Update	Stammkapital 75.000 EUR – ignoriert Kapitalerhöhung 2025
	Handelsregisterauszug LEAG Immobilien	FEHLT (nicht abgerufen)	FEHLT	n/a	Registergericht Cottbus HRB 8217	§ 8 HGB	Vertretungsbefugnis Vansel/Kosturek belegen
	Aktualisierte Gesellschaftserliste § 40 GmbHG Lau SitzStorage	FEHLT	FEHLT	n/a	Notar Albers	§ 40 GmbHG	Anker für Cap-Table-Konsolidierung
	Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap (Side-Letter)	FEHLT (Entwurf 04.06.2026)	Entwurf	Entwurf	NordCap + Bauernfeind (geplant)	§§ 133, 157 BGB	Klarstellung § 4 (14.10. → 17.10.)
	Klarstellung s-Side-Letter Konsortialvertrag (Anlage 4)	FEHLT (Antwort SWC 05.06.)	Entwurf	Entwurf	alle vier Gesellschafter	§ 8 Abs. 3 Konsortialvertrag; §§ 133, 157 BGB	Klarstellung: Anlage 4 existiert nicht
	Klarstellung s-Nachtrag Pacht (BlmSchG vs. Baugenehmigung)	FEHLT (Notartermin geplant 10.06.)	Entwurf	Entwurf	LEAG + Lau SitzStorage (notariell)	§§ 133, 157 BGB; § 311b BGB	Klarstellung 2. Nachtrag § 5

Tabellenblatt: 2. Verfügbar

	Verfügbare Dokumente (vorliegend)					
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

	Aktuell vorliegende Dokumente. Die Spalte „Unterzeichnet von (Partei und Funktion)“ listet die unterzeichnenden Parteien und deren Funktion auf.					
	Hinweis zur Vertretungsbefugnis: Umfang der Unterschriftenprüfung – siehe Projektakte.					
	Dokument (Bezeichnung)	Datum	Typ	Unterzeichnet von (Partei und Funktion)	Unterschriftsstatus	Anmerkung
	Pachtvertrag LEAG (Hauptvertrag, notariell)	11.07.2025	Pachtvertrag (langfristig, beurkundet)	Vansel + Kosturek / Bauernfeind	vollständig	UR-Nr. 217/2025 Notar Albers; Original Tresor P&P, Bd. I
	1. Nachtrag Pacht (Flächenerweiterung)	09.10.2025	Nachtrag (privatschriftlich)	Kosturek allein / Bauernfeind	fragwürdig	Gesamtprokura Kosturek nur mit GF – § 177 BGB; Heilung Vansel-Genehmigung erforderlich
	2. Nachtrag Pacht (Frist + Begriffe)	14.02.2026	Nachtrag (privatschriftlich)	Vansel allein / Bauernfeind	fragwürdig	Vansel nur gemeinschaftlich vertretungsbefugt - § 177 BGB; Begriffsstreit BImSchG vs. Baugenehmigung
	Netzanschlussvertrag 50Hertz	28.08.2025	Netzanschlussvertrag	50Hertz (2 ppa.) / Bauernfeind	vollständig	Sicherheitsleistung 4,4 Mio EUR zu hinterlegen, Frist 30.06.2026
	BImSchG-Vorbescheid LfU	19.12.2025	Verwaltungsakt (Vorbescheid)	—	n/a	Az. I.7-510-1734/25 – bestandskräftig, Auflagen 1-4

	Senior-Darlehensvertrag NordCap	04.09.2025	Senior-Darlehen 96 Mio EUR	Le Bouëdec + Kraft / Bauernfeind	vollständig	CP-Liste § 6 Abs. 2 – Tranche 2 derzeit blockiert (Drawstop)
	Wandeldarlehen NordCap	04.09.2025	Wandeldarlehen 18 Mio EUR	Le Bouëdec + Kraft / Bauernfeind	fragwürdig	§ 4 Copy-Paste: verweist auf Beschluss 14.10.2025 – existiert nicht
	Gesellschafterbeschluss 17.10.2025	17.10.2025	notarielle Niederschrift	Notar + alle Gesellschafter	vollständig	UR-Nr. 387/2025; Kapitalerhöhung 50.000 → 78.000 EUR + Mittelverwendung
	Konsortialvertrag SWC (Definitiv)	30.11.2025	Konsortial-/Stimmpool-Vertrag	alle vier Gesellschafter	vollständig (Hauptteil)	Anlage 4 fehlt – Klarstellung über Side-Letter
	Avalrahmenvertrag ILB	14.11.2025	Avalrahmen 10 Mio EUR	ILB (2 ppa.) / Bauernfeind	vollständig	Brandenburg Speicher-Förderprogramm 2024 – Lokale Wertschöpfung 30 %
	Aval-Urkunde ILB zugunsten LEAG	22.05.2026	selbstschuldnerische Bürgschaft 84.000 EUR	ILB (2 ppa.)	vollständig	noch nicht an LEAG ausgehändigt; Frist § 11 Pacht 09.10.2025 bereits verstrichen
	Drawstop-Schreiben NordCap	22.05.2026	einseitige Erklärung MAC/CP	NordCap (Le Bouëdec)	unterzeichnet	Zugang per E-Mail 17:42 Uhr (Notice-Adresse § 21 Senior-DV) bestätigt; § 130 BGB
	Cap Table v1 StB	31.12.2025	interne Übersicht	StB Hentschel & Krause	n/a	Stammkapital 78.000 EUR – Notarlinie
	Cap Table v2 GF	30.04.2026	interne Übersicht	GF Bauernfeind	n/a	Stammkapital 78.780 EUR – nicht beschlossene Wandlung antizipiert

	Cap Table v3 Pitchdeck	12.05.2026	Slide 14 Investor-Update	GF Bauernfeind	n/a	Stammkapital 75.000 EUR – Kapitalerhöhung ignoriert
	E-Mail-Korrespondenz LEAG ./. LausitzStorage 2025/26	diverse	vorvertragliche/begleitende Kommunikation	Vansel / Bauernfeind	n/a	Kündigungsdrohung § 14 Pacht; Klarstellungsfrist 11.06.2026

Tabellenblatt: 3. Fehlend

	Fehlende Dokumente (erforderlich, aber noch nicht vorliegend)				
	Dokumente oder Nachweise, die noch zu beschaffen sind. „Angefordert von“ bzw. „Zu beschaffen von“ beschreibt den Beschaffungsweg.				
	Erforderliches Dokument / erforderlicher Nachweis	Angefordert von	Zu beschaffen von	Grund der Erforderlichkeit	Status
	Handelsregisterauszug LEAG Immobilien GmbH (aktuell)	RAin Hesselmann-Sauerbruch	Registergericht Cottbus (online)	Vertretungsbefugnis Vansel/Kosturek belegen – § 8 HGB	offen
	Aktualisierte Gesellschaftsliste § 40 GmbHG LausitzStorage	RAin	Notar Dr. Albers	Anker für Cap-Table-Konsolidierung; § 40 GmbHG legitimiert nur die letzte Liste	offen
	BImSchG-Hauptantrag	LausitzStorage + Sweco	LfU Brandenburg	§ 10 BImSchG; Frist 30.06.2027 (Pacht) + Drohfrist LEAG 30.06.2026 für Antragstellung	in Erstellung
	Einzelaval 50Hertz (4,4 Mio EUR)	RAin	ILB-Komitee, alternativ Berliner Sparkasse	§ 7 Netzanschlussvertrag; Frist 50Hertz 30.06.2026	in Bearbeitung – ILB-Komitee 18.06.2026

	Aushändigungsbestätigung LEAG-Aval	LausitzStorage	LEAG (Übergabe per Boten + Empfangsbestätigung)	§ 11 Pachtvertrag – Frist 09.10.2025 bereits verstrichen, Heilung sofort	vorzubereiten
	Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap (Side-Letter)	RAin	NordCap + Bauernfeind	§§ 133, 157 BGB – Heilung Datum s-Copy-Paste § 4 (14.10. → 17.10.)	Entwurf liegt vor – Akte 22
	Klarstellungs-Side-Letter Konsortialvertrag (Anlage 4)	RAin	alle vier Gesellschafter	§ 8 Abs. 3 Konsortialvertrag – Klarstellung: keine Anlage 4	Entwurf in Arbeit
	Klarstellungs-Nachtrag Pacht BImSchG vs. Baugenehmigung	RAin	LEAG + LausitzStorage (notarieller Termin Albers 10.06.)	§ 5 Abs. 1 Pacht + 2. Nachtrag; §§ 133, 157 BGB; § 311b BGB	Notartermin 10.06.2026
	Genehmigung Vansel zu 1. Nachtrag Pacht (§ 177 BGB)	RAin	LEAG (GF Vansel)	Heilung schwebende Unwirksamkeit § 177 BGB	Anforderung 04.06.2026 raus
	Genehmigung Kosturek zu 2. Nachtrag Pacht (§ 177 BGB)	RAin	LEAG (Prokuristin Kosturek)	Heilung schwebende Unwirksamkeit § 177 BGB	Anforderung 04.06.2026 raus
	Konsolidierter Cap Table (eine verbindliche Fassung)	RAin	StB Hentschel + Notar Albers + GF	Auflösung Versionen 78.000 / 78.780 / 75.000; muss mit § 40-Liste übereinstimmen	in Arbeit – bis 10.06.
	Bestätigung LEAG, keine Kündigung aus § 14 Pachtvertrag	RAin	LEAG	Sicherung gegen Kündigungsdrohung 11.06.2026; § 314 Abs. 2 BGB Nachfrist	Verhandlungsschreiben in Vorbereitung

Tabellenblatt: 4. Erstellung u. Beschaffung

	Erstellung / Beschaffung der Dokumente (Schritte)				
	Für jedes zu erstellende bzw. zu beschaffende Dokument: die erforderlichen Schritte in der Reihenfolge ihrer Ausführung.				

	Erforderliches Dokument	Schritte zur Beschaffung (in Reihenfolge)	Rechtsgrundlage (Klausel im zugrunde liegenden Vertrag)	Unterzeichnet von	Versendet an
	Handelsregisterauszug LEAG Immobilien	1. Online-Abruf HRB 8217 AG Cottbus. 2. Print in Akte. 3. Abgleich Vertretung Vansel/Kosturek mit Aktenstücken 03, 04, 05.	§ 8 HGB	—	interne Akte
	Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage	1. Anfrage Notar Albers. 2. Notar erstellt aktualisierte Liste nach UR-Nr. 387/2025. 3. Notar reicht Liste zum HR ein.	§ 40 GmbHG	Notar Albers	Registergericht Cottbus
	BImSchG-Hauptantrag	1. Antragsunterlagen Sweco zusammenstellen. 2. Brandschutzgutachten DIN VDE V 0510-100. 3. Havariekonzept Thermal Runaway. 4. FFH-Befreiung Pulsberge-Niederung. 5. Einreichung LfU.	§ 10 BImSchG i.V.m. Nr. 9.36 4. BImSchV	GF Bauernfeind	LfU Brandenburg
	Einzelaval 50Hertz	1. Antwort auf ILB-Rückfrage 18.04.2026 ergänzen. 2. ILB-Komitee 18.06. abwarten. 3. Backup-Antrag Berliner Sparkasse parallel halten. 4. Aval-Urkunde an 50Hertz.	§ 7 Netzanschlussvertrag; §§ 765 ff. BGB	ILB	50Hertz
	Aushändigung LEAG-Aval	1. Aval-Urkunde aus Tresor P&P. 2. Begleitschreiben 'entschuldbare Verspätung, Förderprogramm-Komitee'. 3. Bote, Empfangsbestätigung.	§ 11 Pachtvertrag	RAin	LEAG

	Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap	1. Entwurf Akte 22 finalisieren. 2. NordCap-Anwalt Mitzeichnung. 3. Bauernfeind unterzeichnet. 4. Optional Notar Albers mitzeichnen.	§§ 133, 157 BGB	NordCap + Bauernfeind	NordCap + LausitzStorage
	Side-Letter Konsortialvertrag (Anlage 4)	1. SWC-Antwort 05.06. einarbeiten. 2. Vier-Parteien-Side-Letter. 3. Umlauf zur Unterschrift.	§ 8 Abs. 3 Konsortialvertrag	alle vier Gesellschafter	NordCap + LausitzStorage
	Klarstellungs-Nachtrag Pacht	1. Auslegungsvermerk § 5 Abs. 1 Pacht + 2. Nachtrag. 2. Notartermin Albers 10.06.2026 vorbereiten. 3. Notarielle Beurkundung. 4. Eintragung sofern Pflicht.	§§ 133, 157 BGB; § 311b BGB	LEAG + LausitzStorage	Notar Albers
	Heilung § 177 BGB Nachtrag 1 + 2	1. Anforderung Genehmigung Vansel (zu Nachtrag 1) + Kosturek (zu Nachtrag 2). 2. Schriftliche Genehmigung einholen.	§ 177 BGB	LEAG (Vansel + Kosturek)	interne Akte
	Konsolidierter Cap Table	1. Notarlinie 17.10.2025 als Anker. 2. Versionen v1/v2/v3 nebeneinander tabellieren. 3. Abweichungen attribuieren. 4. eine verbindliche Fassung freigeben + an § 40-Liste anpassen.	§ 40 GmbHG	GF Bauernfeind	interne Akte + StB + Notar

	Verhandlungsantwort an LEAG (Kündigungsdrohung)	1. § 314 Abs. 2 BGB Nachfrist-Pflicht. 2. Klarstellung Frist 30.06.2027 (BImSchG). 3. Mitteilung Antragstellung 30.06.2026 als Zwischenmeilenstein.	§ 14 Pachtvertrag; § 314 Abs. 2 BGB	RAin	LEAG
	Heilungsschreiben an NordCap (Drawstop)	1. Heilung Punkt (ii) durch Reparaturvereinbarung. 2. Heilung Punkt (iii) durch Side-Letter SWC. 3. Heilung Punkt (iv) durch Aval-Roadmap 50Hertz. 4. Heilung Punkt (v) durch Klarstellungs-Nachtrag. 5. Punkt (i) zurückweisen: CP-Liste verlangt nur Vorbescheid.	§ 7 Abs. 4 Senior-DV; § 6 Abs. 2 Senior-DV	RAin	NordCap

PDF-Anhang: 26_step_plan_pdf_lausitzstorage.pdf

Datei: 26_step_plan_pdf_lausitzstorage.pdf

1. Übersicht aller erforderlichen Dokumente

Dokument	Datum	Verfügbarkeit	Unterschriftsstatus	Unterzeichnet von (Partei und Funktion)	Rechtsgrundlage (Klausel im zugrunde liegenden Vertrag)	Zweck
Pachtvertrag LEAG ./ LausitzStorage 200 (Hauptvertrag, notariell)	11.07.2025	vorliegend (Original)	vollständig	Vansel (GF LEAG) + Kosturek (Prokuristin ppa.) / Bauernfeind (GF LausitzStorage)	§ 311b BGB; UR-Nr. 217/2025 Notar Dr. Albers	Pacht Konversionsfläche 3,84 ha, BESS-Standort
1. Nachtrag Pachtvertrag (Flächenerweiterung 0,42 ha)	09.10.2025	vorliegend (privatschriftlich)	fragwürdig (§ 177 BGB)	Kosturek allein (Prokura nur gemeinschaftlich!) / Bauernfeind	§ 311b BGB analog (str.); §§ 133, 157 BGB	Erweiterung um 380/20-kV-Übergabestation 50Hertz
2. Nachtrag Pachtvertrag (Frist + Begriffskorrektur)	14.02.2026	vorliegend (privatschriftlich)	fragwürdig (§ 177 BGB)	Vansel allein (Single Signature unzulässig) / Bauernfeind	§ 311b BGB; Begriffsstreit BlmSchG vs. Baugenehmigung gem. §§ 133, 157 BGB	Fristverlängerung 31.12.2026 → 30.06.2027
Netzanschlussvertrag 50Hertz	28.08.2025	vorliegend (Original)	vollständig	50Hertz (2 Prokuristen ppa.) / Bauernfeind	§ 17a EnWG; Standardvertrag 50Hertz	Anschluss 380-kV-UW Jänschwalde West, 220 MW
BlmSchG-Vorbescheid LfU Brandenburg	19.12.2025	vorliegend (Bescheid, bestandskräftig)	n/a	LfU Brandenburg I.7-510-1734/25	§ 9 BlmSchG i.V.m. Nr. 9.36 4. BlmSchV	Vorbescheid 200 MW / 400 MWh BESS, Auflagen
BlmSchG-Hauptantrag	FEHLT (noch nicht gestellt)	FEHLT	n/a	LausitzStorage + Umweltgutachter Sweco	§ 10 BlmSchG	Hauptgenehmigung – Frist 30.06.2027 (LEAG)
Senior-Darlehensvertrag NordCap (96 Mio EUR, 4 Tranchen)	04.09.2025	vorliegend (Original)	vollständig	Le Bouëdec (Dir) + Kraft (Auth.Sign.) / Bauernfeind	§§ 488 ff. BGB; Loan Market Association Muster	Senior-Finanzierung BESS
Wandeldarlehen NordCap (18 Mio EUR)	04.09.2025	vorliegend (PDF)	fragwürdig (Datum s-Copy-Paste)	Le Bouëdec + Kraft / Bauernfeind	§§ 488, 311 BGB; § 4 verweist auf nicht existenten Beschluss 14.10.2025	Mezzanine + Wandlungsoption
Gesellschafterbeschluss 17.10.2025 (Kapitalerhöhung + Mittelverwendung)	17.10.2025	vorliegend (notarielle Niederschrift)	vollständig	Notar Albers + sämtliche Gesellschafter	§§ 53, 55 GmbHG; UR-Nr. 387/2025	Stammkapital 50.000 → 78.000 EUR
Konsortialvertrag Stadtwerke Cottbus (Definitivvertrag)	30.11.2025	vorliegend ohne Anlage 4	vollständig (Hauptteil)	alle vier Gesellschafter	§ 705 ff. BGB; Lausitzer-Wertschöpfungs-Klausel § 7	Stimmpool, Drag/Tag, Vorkaufsrecht
Avalrahmenvertrag ILB (10 Mio EUR)	14.11.2025	vorliegend (Original)	vollständig	ILB (2 Prokuristen) / Bauernfeind	Brandenburg Speicher-Förderprogramm 2024	Avalrahmen für Einzelavale 50Hertz + LEAG
Aval-Urkunde ILB zugunsten LEAG (84.000 EUR)	22.05.2026	vorliegend, aber nicht an LEAG ausgehändigt	vollständig	ILB (2 Prokuristen)	§§ 765 ff. BGB; § 11 Pachtvertrag	Sicherheitsleistung Jahrespacht
Einzelaval 50Hertz (4,4 Mio EUR)	FEHLT (im ILB-Komitee 18.06.)	FEHLT	n/a	ILB (geplant)	§ 7 Netzanschlussvertrag; §§ 765 ff. BGB	Sicherheitsleistung 2 % Anschlusskosten
Drawstop-Schreiben NordCap	22.05.2026	vorliegend (E-Mail + Einschreiben)	unterzeichnet	NordCap (Le Bouëdec)	§ 7 Abs. 4 Senior-DV (MAC); § 130 BGB	Aussetzung Tranche 2 (38 Mio EUR)
Cap Table v1 (StB, 31.12.2025)	31.12.2025	vorliegend (DATEV)	n/a	StB Hentschel & Krause	interne Übersicht; § 40 GmbHG-Linie	Stammkapital 78.000 EUR
Cap Table v2 (GF, 30.04.2026)	30.04.2026	vorliegend (Excel-Sheet GF)	n/a	GF Bauernfeind	internes Sheet	Stammkapital 78.780 EUR – antizipiert nicht beschlossene Wandlung
Cap Table v3 (Investor-Update 12.05.2026)	12.05.2026	vorliegend (Slide 14)	n/a	GF Bauernfeind (Pitchdeck)	Investor-Update	Stammkapital 75.000 EUR – ignoriert Kapitalerhöhung 2025
Handelsregisterauszug LEAG Immobilien	FEHLT (nicht abgerufen)	FEHLT	n/a	Registergericht Cottbus HRB 8217	§ 8 HGB	Vertretungsbefugnis Vansel/Kosturek belegen

Dokument	Datum	Verfügbarkeit	Unterschriftsstatus	Unterzeichnet von (Partei und Funktion)	Rechtsgrundlage (Klausel im zugrunde liegenden Vertrag)	Zweck
Aktualisierte Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage	FEHLT	FEHLT	n/a	Notar Albers	§ 40 GmbHG	Anker für Cap-Table-Konsolidierung
Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap (Side-Letter)	FEHLT (Entwurf 0 4.06.2026)	Entwurf	Entwurf	NordCap + Bauernfeind (geplant)	§§ 133, 157 BGB	Klarstellung § 4 (14.10. → 17.10.)
Klarstellungs-Side-Letter Konsortialvertrag (Anlage 4)	FEHLT (Antwort SWC 05.06.)	Entwurf	Entwurf	alle vier Gesellschafter	§ 8 Abs. 3 Konsortialvertrag; §§ 133, 157 BGB	Klarstellung: Anlage 4 existiert nicht
Klarstellungs-Nachtrag Pacht (BImSchG vs. Baugenehmigung)	FEHLT (No tartermin geplant 10.06.)	Entwurf	Entwurf	LEAG + LausitzStorage (notariell)	§§ 133, 157 BGB; § 311b BGB	Klarstellung 2. Nachtrag § 5

2. Verfügbare Dokumente (vorliegend)

Aktuell vorliegende Dokumente · Reiter 2 von 4

Dokument (Bezeichnung)	Datum	Typ	Unterzeichnet von (Partei und Funktion)	Unterschriftsstatus	Anmerkung
Pachtvertrag LEAG (Hauptvertrag, notariell)	11.07.2025	Pachtvertrag (langfristig, beurkundet)	Vansel + Kosturek / Bauernfeind	vollständig	UR-Nr. 217/2025 Notar Albers; Original Tresor P&P;, Bd. I
1. Nachtrag Pacht (Flächenerweiterung)	09.10.2025	Nachtrag (privatschriftlich)	Kosturek allein / Bauernfeind	fragwürdig	Gesamtprokura Kosturek nur mit GF – § 177 BGB; Heilung Vansel-Genehmigung erforderlich
2. Nachtrag Pacht (Frist + Begriffe)	14.02.2026	Nachtrag (privatschriftlich)	Vansel allein / Bauernfeind	fragwürdig	Vansel nur gemeinschaftlich vertretungsbefugt - § 177 BGB; Begriffsstreit BImSchG vs. Baugenehmigung
Netzanschlussvertrag 50Hertz	28.08.2025	Netzanschlussvertrag	50Hertz (2 ppa.) / Bauernfeind	vollständig	Sicherheitsleistung 4,4 Mio EUR zu hinterlegen, Frist 30.06.2026
BImSchG-Vorbescheid LfU	19.12.2025	Verwaltungsakt (Vorbescheid)	—	n/a	Az. I.7-510-1734/25 – bestandskräftig, Auflagen 1-4
Senior-Darlehensvertrag NordCap	04.09.2025	Senior-Darlehen 96 Mio EUR	Le Bouëdec + Kraft / Bauernfeind	vollständig	CP-Liste § 6 Abs. 2 – Tranche 2 derzeit blockiert (Drawstop)
Wandeldarlehen NordCap	04.09.2025	Wandeldarlehen 18 Mio EUR	Le Bouëdec + Kraft / Bauernfeind	fragwürdig	§ 4 Copy-Paste: verweist auf Beschluss 14.10.2025 – existiert nicht
Gesellschafterbeschluss 17.10.2025	17.10.2025	notarielle Niederschrift	Notar + alle Gesellschafter	vollständig	UR-Nr. 387/2025; Kapitalerhöhung 50.000 → 78.000 EUR + Mittelverwendung
Konsortialvertrag SWC (Definitiv)	30.11.2025	Konsortial-/Stimmpool-Vertrag	alle vier Gesellschafter	vollständig (Hauptteil)	Anlage 4 fehlt – Klarstellung über Side-Letter
Avalrahmenvertrag ILB	14.11.2025	Avalrahmen 10 Mio EUR	ILB (2 ppa.) / Bauernfeind	vollständig	Brandenburg Speicher-Förderprogramm 2024 – Lokale Wertschöpfung 30 %
Aval-Urkunde ILB zugunsten LEAG	22.05.2026	selbstschuldnerische Bürgschaft 84.000 EUR	ILB (2 ppa.)	vollständig	noch nicht an LEAG ausgehändigt; Frist § 11 Pacht 09.10.2025 bereits verstrichen
Drawstop-Schreiben NordCap	22.05.2026	einseitige Erklärung MAC/CP	NordCap (Le Bouëdec)	unterzeichnet	Zugang per E-Mail 17:42 Uhr (Notice-Adresse § 21 Senior-DV) bestätigt; § 130 BGB
Cap Table v1 StB	31.12.2025	interne Übersicht	StB Hentschel & Krause	n/a	Stammkapital 78.000 EUR – Notarlinie
Cap Table v2 GF	30.04.2026	interne Übersicht	GF Bauernfeind	n/a	Stammkapital 78.780 EUR – nicht beschlossene Wandlung antizipiert
Cap Table v3 Pitchdeck	12.05.2026	Slide 14 Investor-Update	GF Bauernfeind	n/a	Stammkapital 75.000 EUR – Kapitalerhöhung ignoriert
E-Mail-Korrespondenz LEAG ./ LausitzStorage 2025/26	diverse	vorvertragliche/begleitende Kommunikation	Vansel / Bauernfeind	n/a	Kündigungsdrohung § 14 Pacht; Klarstellungsfrist 11.06.2026

3. Fehlende Dokumente (erforderlich, aber noch nicht vorliegend)

Zu beschaffende Dokumente · Reiter 3 von 4

Erforderliches Dokument / erforderlicher Nachweis	Angefordert von	Zu beschaffen von	Grund der Erforderlichkeit	Status
Handelsregisterauszug LEAG Immobilien GmbH (aktuell)	RAin Hesselmann-Saue rbruch	Registergericht Cottbus (online)	Vertretungsbefugnis Vansel/Kosturek belegen – § 8 HGB	offen
Aktualisierte Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage	RAin	Notar Dr. Albers	Anker für Cap-Table-Konsolidierung; § 40 GmbHG legitimiert nur die letzte Liste	offen
BImSchG-Hauptantrag	LausitzStorage + Sweco	LfU Brandenburg	§ 10 BImSchG; Frist 30.06.2027 (Pacht) + Drohfrist LEAG 30.06.2026 für Antragstellung	in Erstellung
Einzelaval 50Hertz (4,4 Mio EUR)	RAin	ILB-Komitee, alternativ Berliner Sparkasse	§ 7 Netzanschlussvertrag; Frist 50Hertz 30.06.2026	in Bearbeitung – ILB-Komitee 18.06.2026
Aushändigungsbestätigung LEAG-Aval	LausitzStorage	LEAG (Übergabe per Boten + Empfangsbestätigung)	§ 11 Pachtvertrag – Frist 09.10.2025 bereits verstrichen, Heilung sofort	vorzubereiten
Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap (Side-Letter)	RAin	NordCap + Bauernfeind	§§ 133, 157 BGB – Heilung Datums-Copy-Paste § 4 (14.10. → 17.10.)	Entwurf liegt vor – Akte 22
Klarstellungs-Side-Letter Konsortialvertrag (Anlage 4)	RAin	alle vier Gesellschafter	§ 8 Abs. 3 Konsortialvertrag – Klarstellung: keine Anlage 4	Entwurf in Arbeit
Klarstellungs-Nachtrag Pacht BImSchG vs. Baugenehmigung	RAin	LEAG + LausitzStorage (notarieller Termin Albers 10.06.)	§ 5 Abs. 1 Pacht + 2. Nachtrag; §§ 133, 157 BGB; § 311b BGB	Notartermin 10.06.2026
Genehmigung Vansel zu 1. Nachtrag Pacht (§ 177 BGB)	RAin	LEAG (GF Vansel)	Heilung schwebende Unwirksamkeit § 177 BGB	Anforderung 04.06.2026 raus
Genehmigung Kosturek zu 2. Nachtrag Pacht (§ 177 BGB)	RAin	LEAG (Prokuristin Kosturek)	Heilung schwebende Unwirksamkeit § 177 BGB	Anforderung 04.06.2026 raus
Konsolidierter Cap Table (eine verbindliche Fassung)	RAin	StB Hentschel + Notar Albers + GF	Auflösung Versionen 78.000 / 78.780 / 75.000; muss mit § 40-Liste übereinstimmen	in Arbeit – bis 10.06.
Bestätigung LEAG, keine Kündigung aus § 14 Pachtvertrag	RAin	LEAG	Sicherung gegen Kündigungsdrohung 11.06.2026; § 314 Abs. 2 BGB Nachfrist	Verhandlungsschreiben in Vorbereitung

4. Erstellung u. Beschaffung der Dokumente (Schritte)

Workflow je Dokument in Reihenfolge · Reiter 4 von 4

Erforderliches Dokument	Schritte zur Beschaffung (in Reihenfolge)	Rechtsgrundlage (Klausel im zugrunde liegenden Vertrag)	Unterzeichnet von	Versendet an
Handelsregisterauszug LEAG Immobilien	1. Online-Abruf HRB 8217 AG Cottbus. 2. Print in Akte. 3. Abgleich Vertretung Vansel/Kosturek mit Aktenstücken 03, 04, 05.	§ 8 HGB	—	interne Akte
Gesellschafterliste § 40 GmbHG LausitzStorage	1. Anfrage Notar Albers. 2. Notar erstellt aktualisierte Liste nach UR-Nr. 387/2025. 3. Notar reicht Liste zum HR ein.	§ 40 GmbHG	Notar Albers	Registergericht Cottbus
BImSchG-Hauptantrag	1. Antragsunterlagen Sweco zusammenstellen. 2. Brandschutzgutachten DIN VDE V 0510-100. 3. Havariekonzept Thermal Runaway. 4. FFH-Befreiung Pulsberge-Niederung. 5. Einreichung LfU.	§ 10 BImSchG i.V.m. Nr. 9.36 4. BImSchV	GF Bauernfeind	LfU Brandenburg
Einzelaval 50Hertz	1. Antwort auf ILB-Rückfrage 18.04.2026 ergänzen. 2. ILB-Komitee 18.06. abwarten. 3. Backup-Antrag Berliner Sparkasse parallel halten. 4. Aval-Urkunde an 50Hertz.	§ 7 Netzanschlussvertrag; §§ 765 ff. BGB	ILB	50Hertz
Aushändigung LEAG-Aval	1. Aval-Urkunde aus Tresor P&P.; 2. Begleitschreiben 'entschuldbare Verspätung, Förderprogramm-Komitee'. 3. Bote, Empfangsbestätigung.	§ 11 Pachtvertrag	RAin	LEAG
Reparaturvereinbarung Wandeldarlehen NordCap	1. Entwurf Akte 22 finalisieren. 2. NordCap-Anwalt Mitzeichnung. 3. Bauernfeind unterzeichnet. 4. Optional Notar Albers mitzeichnen.	§§ 133, 157 BGB	NordCap + Bauernfeind	NordCap + LausitzStorage
Side-Letter Konsortialvertrag (Anlage 4)	1. SWC-Antwort 05.06. einarbeiten. 2. Vier-Parteien-Side-Letter. 3. Umlauf zur Unterschrift.	§ 8 Abs. 3 Konsortialvertrag	alle vier Gesellschafter	NordCap + LausitzStorage
Klarstellungs-Nachtrag Pacht	1. Auslegungsvermerk § 5 Abs. 1 Pacht + 2. Nachtrag. 2. Notartermin Albers 10.06.2026 vorbereiten. 3. Notarielle Beurkundung. 4. Eintragung sofern Pflicht.	§§ 133, 157 BGB; § 311b BGB	LEAG + LausitzStorage	Notar Albers
Heilung § 177 BGB Nachtrag 1 + 2	1. Anforderung Genehmigung Vansel (zu Nachtrag 1) + Kosturek (zu Nachtrag 2). 2. Schriftliche Genehmigung einholen.	§ 177 BGB	LEAG (Vansel + Kosturek)	interne Akte
Konsolidierter Cap Table	1. Notarlinie 17.10.2025 als Anker. 2. Versionen v1/v2/v3 nebeneinander tabellieren. 3. Abweichungen attribuieren. 4. eine verbindliche Fassung freigeben + an § 40-Liste anpassen.	§ 40 GmbHG	GF Bauernfeind	interne Akte + StB + Notar
Verhandlungsantwort an LEAG (Kündigungsdrohung)	1. § 314 Abs. 2 BGB Nachfrist-Pflicht. 2. Klarstellung Frist 30.06.2027 (BImSchG). 3. Mitteilung Antragstellung 30.06.2026 als Zwischenmeilenstein.	§ 14 Pachtvertrag; § 314 Abs. 2 BGB	RAin	LEAG
Heilungsschreiben an NordCap (Drawstop)	1. Heilung Punkt (ii) durch Reparaturvereinbarung. 2. Heilung Punkt (iii) durch Side-Letter SWC. 3. Heilung Punkt (iv) durch Aval-Roadmap 50Hertz. 4. Heilung Punkt (v) durch Klarstellungs-Nachtrag. 5. Punkt (i) zurückweisen: CP-Liste verlangt nur Vorbescheid.	§ 7 Abs. 4 Senior-DV; § 6 Abs. 2 Senior-DV	RAin	NordCap